



قانون میعاد سماعت، ۱۹۰۸ء

فہرست موضوعات

حصہ - ۱

ابتدائیہ

۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ۔

۲۔ تعریفات۔

حصہ - ۲

نالشوں، اپیلوں اور درخواستوں کی میعاد سماعت۔

۳۔ نالشوں وغیرہ کا اخراج اگر میعاد سماعت گزرنے کے بعد دائر وغیرہ کی جائیں۔

۴۔ جب میعاد سماعت بروز تعطیل عدالت ختم ہو۔

۵۔ بعض صورتوں میں توسیع میعاد سماعت۔

۶۔ قانونی ناقابلیت۔

۷۔ اگر چند مدعیان یا سیالان میں سے ایک شخص ناقابل ہو۔

۸۔ خاص مستثنیات۔

۹۔ مدت کا تسلسل۔

۱۰۔ صریحی متولیان اور ان کے قائم مقامان کے خلاف نالش۔

۱۱۔ غیر ملکی معاہدوں کے بارے میں نالش۔

حصہ - ۳

میعاد سماعت کا شمار۔

۱۲۔ قانونی کاروائیوں میں صرف شدہ وقت خارج کر دیا جائے گا۔

۱۳۔ پاکستان وار بعض دیگر علاقہ جات سے مدعا علیہ کی غیر حاضری کی مدت کا اخراج۔

۱۴۔ اختیار سماعت نہ رکھنے والی عدالت میں نیک نیتی سے مقدمہ چلانے کی مدت کا اخراج۔

۱۵۔ اس مدت کا اخراج جس کے دوران کارروائیاں ملتوی رکھی جائیں۔

۱۶۔ اس مدت کا اخراج جس کے دوران کارروائی انفساخ اجرائے نیلام زیر تجویز ہے۔

THE PAKISTAN CODE

- ۱۷۔ نالاش کا حق حاصل ہونے سے قبل فوت ہو جانے کا اثر۔
- ۱۸۔ فریب کا اثر۔
- ۱۹۔ اقرار تحریری کا اثر۔
- ۲۰۔ قرض یا مال متروکہ پر سود کی ادائیگی کا اثر۔
- ۲۱۔ اراضی مرہونہ کی پیداوار وصول کرنے کا اثر۔
- ۲۱۔ ناقابل شخص کا کارندہ۔
- ۲۲۔ چند شریک معاہدہ کنندگان وغیرہ میں سے کسی ایک کی طرف سے اقرار یا ادائیگی۔
- ۲۲۔ نیامدی یا مدعا علیہ بدلنے یا اضافہ کرنے کا اثر۔
- ۲۳۔ مسلسل خلاف ورزیاں اور ناجائز امور۔
- ۲۴۔ اس فعل کی بابت نالاش ہر جہ جس میں بنائے دعویٰ بغیر کسی خاص نقصان کے پیدا نہ ہو۔
- ۲۵۔ دستاویزات میں مندرجہ مدت کا شمار۔
- ۲۵۔ حصہ ۲
- ۲۶۔ حصول ملکیت بذریعہ قبضہ۔
- ۲۶۔ حصول حق آسائش۔
- ۲۷۔ متابع کے وارث عودی کے حق میں اخراج مدت۔
- ۲۸۔ جائداد پر حق کا زائل ہونا۔ [حذف]

THE PAKISTAN CODE

حصہ ۵

- مستثنیات و تفسیحات۔
- ۲۹۔ مستثنیات۔
- ۳۰۔ ۳۲ [منسوخ شدہ]
- جدول اول۔ میعاد سماعت
- جدول دوم و سوم۔ [منسوخ شدہ]

قانون میعاد سماعت، ۱۹۰۸ء

۱] ایکٹ نمبر ۹ بابت ۱۹۰۸ء

[۷/ اگست ۱۹۰۸ء]

نالشوں کی میعاد سماعت اور دیگر اغراض کے لئے قانون کی تدوین و ترمیم کا

ایکٹ

چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ نالشوں، اپیلوں اور عدالتوں میں پیش کی جانے والی بعض درخواستوں کی میعاد سماعت سے متعلق قانون کی تدوین و ترمیم کی جائے؛ اور یہ بھی قرین مصلحت ہے کہ اشیائے آسائش اور دیگر املاک کی ملکیت بذریعہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے قواعد منضبط کیے جائیں؛ لہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱۔ بیان اغراض و وجوہ کے لیے دیکھیے جریدہ ہند ۱۹۰۸ء۔ حصہ پنجم، صفحہ ۲۲؛ مجلس منتخبہ کی رپورٹ کے لیے دیکھیے حوالہ عین میں ماقبل ۱۹۰۸ء، حصہ پنجم، صفحہ ۲۲۳؛ اور کارروائی بہ اجلاس کونسل کے لئے دیکھیے حوالہ عین ماقبل ۱۹۰۸ء، حصہ ششم صفحات ۱۳، ۲، ۱۳۷ اور ۱۳۸۔ ایکٹ ہذا، ضابطہ قوانین برطانوی بلوچستان ۱۹۱۳ء (نمبر ۴ مجریہ ۱۹۱۳ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے بلوچستان میں نافذ العمل قرار دے دیا گیا ہے۔ اسے بلوچستان کے زیر اجارہ علاقہ جات پر بھی وسعت دے دی گئی ہے، دیکھئے فرمان (قوانین) زیر اجارہ علاقہ جات، ۱۹۵۰ء (فرمان گورنر جنرل نمبر ۳ مجریہ ۱۹۵۰ء) اور اس کا اطلاق بلوچستان کے مشمولہ وفاق علاقہ جات پر بھی کر دیا گیا ہے، دیکھئے جریدہ ہند ۱۹۳۷ء، حصہ اول، صفحہ ۱۴۹۹ء۔

اس کا اطلاق بالائی تناول کے خارج کردہ علاقے پھلیر اپرا س حد تک کر دیا گیا ہے جس حد تک ایکٹ ہذا شمال مغربی سرحدی صوبہ پر قابل اطلاق ہے، دیکھئے ضابطہ قوانین (خارج کردہ علاقے) (بالائی تناول) شمال مغربی سرحدی صوبہ، ۱۹۵۰ء۔ اسے ضابطہ قوانین (خارج کردہ علاقے) (بالائی تناول) شمال مغربی سرحدی صوبہ، ۱۹۵۰ء کی رو سے پھلیر اکے علاوہ بالائی تناول کے خارج کردہ علاقے پر وسعت دے دی گئی ہے اور یکم جون ۱۹۵۱ء سے اس علاقے میں نافذ العمل قرار دے دیا گیا ہے، دیکھئے جریدہ شمال مغربی سرحدی صوبہ، غیر معمولی، مورخہ یکم جون ۱۹۵۱ء۔

یہ ایکٹ جس طرح کہ ضابطہ شمال مغربی سرحدی صوبہ نمبر ۲ مجریہ ۱۹۷۷ء کے آغاز نفاذ سے عین قبل شمال مغربی سرحدی صوبہ میں نافذ العمل تھا، ضابطہ شمال مغربی سرحدی صوبہ ۲ مجریہ ۱۹۷۷ء کی دفعہ ۳ کی رو سے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں چترال، دیر، کالام، سوات اور مالاکنڈ کے محفوظ علاقے پر اطلاق پذیر کر دیا گیا ہے۔

حصہ ۱

ابتدائیہ

۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:۔ (۱) یہ قانون، ”☆ قانون میعاد سماعت ۱۹۰۸ء“ کے نام سے موسوم ہوگا۔

۲۔ [۲] یہ تمام پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا

(۳) دفعہ ہذا اور دفعہ ۳۱ فی الفور نافذ العمل ہوگی۔ ایکٹ ہذا کا باقی حصہ یکم جنوری ۱۹۰۹ء کو نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات:۔ ایکٹ ہذا میں، تا وقتیکہ کوئی امر موضوع یا متن کے منافی نہ ہو،۔۔۔۔۔

(۱) ”سائل“ میں ہر وہ شخص شامل ہے جس سے یا جس کے واسطے سے سائل اپنا سوال کرنے کا حق حاصل کرے:

۳۔ [۲] ”مبادلہ ہنڈی“ کا وہی مفہوم ہے جو دستاویزات قابل بیع و شری ایکٹ ۱۸۸۱ء (نمبر ۲۶

بابت ۱۸۸۱ء) کی دفعہ ۵ میں ہے اور اس میں ہنڈی اور چیک شامل ہیں۔

(۳) ”اقرار نامہ“ میں ہر ایسی دستاویز شامل ہے جس کی رو سے کوئی شخص اپنے آپ سے کسی

دوسرے کو اس شرط پر زبردستی اقرار کرنے کا اقرار کرتا ہے کہ اگر کوئی امر خاص انجام دیا جائے یا نہ انجام دیا جائے، جیسی بھی صورت ہو، تو وہ اقرار باطل ہو جائے گا۔

(۴) ”مدعا علیہ“ میں ہر وہ شخص شامل ہے جس سے یا جس کے واسطے سے کوئی مدعا علیہ اس امر کا

مستوجب ہو کہ اس پر نالاش کی جائے:۔

۱۔ لفظ ”ہنڈ“ فرمان تطبیق ۱۹۳۹ء کی رو سے حذف کر دیا گیا۔

۲۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم (نفاذ پذیر از ۱۳ اکتوبر

۱۹۵۵ء) کی رو سے اصل ذیلی دفعہ (۲) کی بجائے، جس طرح کہ فرمان تطبیق ۱۹۳۹ء کی رو سے اس میں ترمیم کی گئی، تبدیل کی گئی۔

۳۔ آرڈیننس نمبر ۶۲ مجریہ ۱۹۸۰ء کی دفعہ ۲ کی رو سے تبدیل کی گئی۔

(۵) ”حق آسائش“ میں وہ حق شامل ہے جو کسی معاہدہ کی رو سے پیدا نہ ہو اور جس کی رو سے ایک شخص کسی دوسرے شخص کی ملکیت کسی قطعہ زمین یا اس میں اگنے والی یا اس سے ملحقہ یا اس پر موجودہ کوئی چیز اپنی منفعت کے لیے اٹھانے اور تصرف میں لانے کا استحقاق رکھتا ہو:

(۶) ”ملک غیر“ سے کوئی ملک مراد ہے سوائے ۱ [پاکستان کے ۲ x x x x]:

(۷) ”نیک نیتی“ کسی امر کا نیک نیتی سے کیا جانا متصور نہ ہوگا جو قرا واقعی احتیاط اور توجہ کے ساتھ نہ کیا گیا ہو:

(۸) ”مدعی“ میں ہر وہ شخص شامل ہے جس سے یا جس کے واسطے سے کوئی مدعی اپنا حق نالاش حاصل کرے:

۳ [۹) ”پروٹوٹ“ کا وہی مفہوم ہے جو دستاویزات قابل بیع و شری ایکٹ ۱۸۸۱ء (نمبر ۲۶ بابت ۱۸۸۱ء) میں ہے:]

(۱۰) ”نالاش“ میں اپیل یا درخواست شامل نہیں ہے: اور

(۱۱) ”امین“ میں بے نامی دار، ایسا مرتب جو ایفائے زر رہن کے بعد قابض رہے یا وہ غاصب جو قبضہ بلا استحقاق رکھتا ہو، شامل نہیں ہے۔

THE PAKISTAN CODE

۱۔ ایکٹ (نظر ثانی اور اعلان) وفاقی قوانین ۱۹۵۱ء (۲۶ بابت ۱۹۵۱ء) کی دفعہ ۴ اور جدول سوم کی رو سے ”برطانوی ہند“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ الفاظ ”لیکن اس میں کوئی انضمامی ریاست شامل ہے“ آرڈیننس نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء کی دفعہ ۱۲ اور جدول دوم کی رو سے حذف کر دیے گئے۔

۳۔ آرڈیننس نمبر ۶۲ مجریہ ۱۹۸۰ء کی دفعہ ۲ کی رو سے اصل شق (۹) کی جگہ تبدیل کی گئی۔

حصہ ۲

نالشوں، اپیلوں اور درخواستوں کی میعاد سماعت

۳۔ نالشوں وغیرہ کا اخراج اگر میعاد سماعت گزرنے کے بعد دائرہ وغیرہ کی جائیں:- دفعات ۲ تا ۲۵ (بشمول

ہر دو) میں شامل احکام کے تابع، جدول اول کی رو سے اس کے لیے معینہ میعاد سماعت کے بعد دائرہ کی جانے والی ہر نالش، داخل کی جانے والی ہر اپیل، اور پیش کی جانے والی ہر درخواست، خارج کردی جائے گی اگرچہ جوابدہی میں تہادی ایام کا عذر پیش نہ کیا گیا ہو۔

تشریح:- معمولی صورتوں میں نالش کا دائرہ کیا جانا اس وقت متصور ہوتا ہے جب کہ عرضی دعویٰ عہدہ دار مجاز کے روبرو پیش کی جائے کسی مفلس کی صورت میں جبکہ بطور مفلس نالش دائرہ کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دی جائے؛ اور کسی ایسی کمپنی کے خلاف دعویٰ کی صورت میں جس کے کاروبار کا تصفیہ عدالت کے ذریعہ کیا جا رہا ہو، جبکہ دعویٰ درپہلی مرتبہ اپنا دعویٰ سرکاری مدیر تصفیہ کے پاس بھیجے۔

۴۔ جب میرا سماعت بروز تعطیل عدالت ختم ہو:- جبکہ کسی نالش، اپیل یا درخواست کے لیے مقررہ میعاد سماعت عدالت کی تعطیل کے دن ختم ہوتی ہو تو وہ نالش، اپیل یا درخواست اس دن دائرہ، داخل یا پیش کی جاسکے گی جس دن عدالت دوبارہ کھلے۔

۵۔ بعض صورتوں میں توسیع میعاد سماعت:- کوئی اپیل یا فیصلہ کی [نگرانی یا] نظر ثانی کی لیے یا اجازت اپیل کے لیے کوئی درخواست یا کوئی اور درخواست جس پر فی الوقت نافذ العمل ۲ [کسی وضع شدہ قانون کی رو سے یا اس کے تحت] دفعہ ہذا کا اطلاق کیا جاسکتا ہو، اس کے لیے مقررہ میعاد سماعت کے بعد منظور کی جاسکے گی، جبکہ اپیل کنندہ یا سائل عدالت کو یہ اطمینان دلا دے کہ اس کے پاس مذکورہ مدت کے اندر اپیل داخل نہ کرنے یا درخواست پیش نہ کرنے کی کوئی معقول وجہ موجود تھی۔

۱۔ آرڈیننس (تریمی) میعاد سماعت ۱۹۶۲ء (نمبر ۴۳ مجریہ ۱۹۶۲ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل کیے گئے۔

۲۔ ایکٹ (تریمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۲ء (نمبر ۱۰ ابنت ۱۹۲۲ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے ”کسی وضع شدہ قانون یا قاعدہ کی رو سے“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

تشریح۔ یہ امر واقعہ کہ اپیل کنندہ یا سائل عدالت عالیہ کے کسی حکم، عمل یا فیصلہ سے، مقررہ میعاد سماعت کا تعین یا شمار کرنے کے بارے میں مغالطہ میں پڑ گیا تھا، دفعہ ہذا کے مفہوم میں معقول وجہ ہے۔

X X X X X X X X

۶۔ قانونی نا قابلیت۔ (۱) جبکہ کوئی شخص جو کہ کوئی نالاش دائر کرنے^۲ یا قانونی کارروائی کرنے یا

درخواست اجرائے ڈگری پیش کرنے کا مستحق ہو، اس وقت تک جب سے میعاد سماعت شمار کی جانی چاہیے، نابالغ یا مجنون یا فا تر العقل ہو تو وہ وجہ نا قابلیت ختم ہونے کے بعد اسی مدت کے اندر نالاش دائر کر سکے گا^۳ یا قانونی کارروائی کر سکے گا یا درخواست پیش کر سکے گا جس کی جدول اول کے کالم سوم میں^۳ یا مجموعہ ضابطہ دیوانی ۱۹۰۸ء (ایکٹ نمبر ۵۵ بابت ۱۹۰۸ء) کی دفعہ ۴۸ میں اس کے لیے مقررہ مدت سے بصورت دیگر اجازت ہوتی۔

(۲) جب کہ مذکورہ شخص اس وقت جب سے میعاد سماعت شمار ہونی چاہیے دوائیسی نا قابلیتوں کا شکار ہو یا جبکہ اپنی نا قابلیت ختم ہونے سے قبل وہ ایک اور نا قابلیت کا شکار ہو جائے تو وہ دونوں نا قابلیتوں کے ختم ہونے کے بعد اسی مدت کے اندر نالاش دائر کر سکے گا یا درخواست پیش کر سکے گا جس کی اس کے لیے باس طور مقررہ مدت سے بصورت دیگر اجازت ہوتی۔

(۳) جب کہ نا قابلیت مذکورہ شخص کی وفات تک قائم رہے تو اس کا قائم مقام قانونی اس کی وفات کے بعد اسی مدت کے اندر نالاش دائر کر سکے گا یا درخواست پیش کر سکے گا جس کی باس طور مقررہ مدت سے بصورت دیگر اجازت ہوتی۔

۱۔ دفعہ ۱۵ الف ۱۳ فروری ۱۹۴۸ء سے لے کر چھ ماہ کی مدت کے لیے عارضی طور پر شامل کی گئی تھی، دیکھیے آرڈیننس، (عارضی ترمیم)

قانون دستاویزات قابل بیع و ثری ۱۹۴۸ء (نمبر ۶ مجریہ ۱۹۴۸ء) کی دفعہ ۱۳ اور وزارت مالیات کے اعلان نمبر ۲۷۰۲۔ الف ۲۵۸، مورخہ ۱۱ مئی ۱۹۴۸ء جریدہ پاکستان ۱۱۴۸، حصہ اول، صفحہ ۲۵۸۔

۲۔ آرڈیننس نمبر ۴۳ مجریہ ۱۹۶۲ء کی دفعہ ۳ کی رو سے شامل کیے گئے۔

۳۔ آرڈیننس (ترمیمی) میعاد سماعت ۱۹۶۲ء (نمبر ۴۳ مجریہ ۱۹۶۲ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل کیے گئے۔

(۴) جب کہ مذکورہ قائم مقام وفات کے وقت کسی مذکورہ ناقابلیت کا شکار ہو تو ذیلی دفعات (۱) اور (۲) میں شامل قواعد اطلاق پذیر ہوں گے۔

تمثیلیں

(الف) الف کو ایک کشتی کے کرایہ کی نالاش دائر کرنے کا حق اپنی نابالغی کے دوران حاصل ہوا۔ مذکورہ حق حاصل ہونے کے چار سال بعد وہ سن بلوغ کو پہنچا۔ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچنے کی تاریخ سے کے کر تین سال کے اندر کسی وقت بھی اپنی نالاش دائر کر سکے گا۔

(ب) ب کو اپنی نابالغی کے دوران نالاش دائر کرنے کا حق حاصل ہوا۔ حق حاصل ہونے کے بعد لیکن ابھی جبکہ ب نابالغ ہی تھا تو اسے جنون ہو گیا جس کے لیے مدت کا آغاز اس تاریخ سے ہوگا جبکہ اس کا جنون اور نابالغی اختتام پذیر ہو۔

(ج) ج کو اپنی نابالغی کے دوران نالاش کا حق حاصل ہوا۔ وہ سن بلوغ کو پہنچنے سے قبل فوت ہو گیا اور اس کا نابالغ بیٹا۔ اس کا جانشین ہوا۔ ذ کے لیے مدت کا آغاز اس کے سن بلوغ کو پہنچنے کی تاریخ سے ہوگا۔

۷۔ اگر چند مدعیان یا سائلان میں سے ایک شخص ناقابل ہو۔ جب کہ کوئی نالاش دائر کرنے [یا قانونی

کارروائی] کرنے یا اجرائے ڈگری کے لیے درخواست پیش کرنے کے مشترکہ طور پر مستحق چند اشخاص میں سے ایک کسی مذکورہ ناقابلیت کی حالت میں ہو اور مذکورہ شخص کی مرضی کے بغیر فارغ خطی دی جاسکتی ہو تو مدت کا آغاز ان سب کے لیے ہوگا لیکن جب مذکورہ فارغ خطی نہ دی جاسکتی ہو تو مدت کا آغاز ان میں سے کسی ایک کے لیے نہیں ہوگا تا وقتیکہ ان میں سے ایک دوسروں کی مرضی کے بغیر مذکورہ فارغ خطی دینے کے قابل نہ ہو جائے یا جب تک کہ ناقابلیت ختم نہ ہو جائے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ایک فرم سے قرض لیا جس کے حصہ دار ب، ج اور د ہیں۔ ب مجنون ہے اور ج نابالغ۔ د،

ب اور ج کی مرضی کے بغیر قرض کی فارغ خطی دے سکتا۔ مدت کا آغاز ب، ج اور د کے لیے ہوگا۔

(ب) الف نے ایک فرم سے قرض لیا جس کے حصہ دار ہ، و اور ز ہیں۔ ہ اور و مجنون ہیں اور ز نابالغ ہے۔ ان میں سے کسی کے لیے مدت کا آغاز نہیں ہوگا تا وقتیکہ ہ یا و صحیح العقل نہ ہو جائیں یا ز سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے۔

۸] خاص مستثنیات۔ دفعہ ۶ میں یا دفعہ ۷ میں کوئی امر حقوق شفع کے نفاذ کے لیے ناشوں پر اطلاق پذیر نہیں ہوگا یا

ناقابلیت کے اختتام سے یا اس سے متاثر ہونے والے شخص کی وفات سے تین سال سے زائد کے لیے اس مدت کا بڑھانا متصور نہیں ہوگا جس کے اندر کسی ناش کا دائرہ کیا جانا یا درخواست کا پیش کیا جانا لازم ہو۔

تمثیلیں

(الف) الف، جسے ایک مال وصیتی کی ناش کرنے کا حق اپنی نابالغی کے دوران حاصل ہوا، مذکورہ حق حاصل ہونے کے گیارہ سال بعد سن بلوغ کو پہنچا۔ عام قانون کے تحت الف کے لیے صرف ایک سال باقی ہے جس کے اندر اسے ناش دائر کرنی چاہیے۔ لیکن دفعہ ۶ اور دفعہ ۷ کے تحت اس کے سن بلوغ کو پہنچنے کی تاریخ سے لے کر تین سال کا عرصہ پورا کرنے کے لیے جس کے اندر وہ ناش دائر کر سکتا ہے، اس کو دو سال کی اور مہلت دی جائے گی۔

(ب) الف کو ایک موروثی منصب کے لیے ناش کرنے کا حق اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ مجنون ہے۔ حق حاصل ہونے کے چھ سال بعد الف صحیح العقل ہو جاتا ہے۔ عام قانون کے تحت الف کو اس تاریخ سے لے کر جبکہ اس کی فتر العقلی ختم ہو، چھ سال کے اندر ناش دائر کرنی چاہیے۔ دفعہ ۶ کو دفعہ ۷ سے ملا کر پڑھئے ہوئے اس کے لیے میعاد میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔



THE PAKISTAN CODE



THE PAKISTAN CODE

(ج) الف کو جو کہ منجھوٹ الحوس ہے ایک زمیندار کی حیثیت سے ایک کاشتکار سے قبضہ لینے کے لیے نالاش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس حق کے حاصل ہونے کے تین سال بعد الف فوت ہو جاتا ہے اور تاریخ وفات تک وہ منجھوٹ الحوس رہا۔ عام قانون کے تحت الف کی وفات کی تاریخ سے لے کر نو سال تک الف کے قائم مقام حقیقت کو نالاش دائرہ کرنی چاہئے۔ دفعہ ہذا کو دفعہ ہذا سے ملا کر پڑھتے ہوئے اس مدت میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ بجز اس کے کہ جب اسے قائم مقامی کا منصب حاصل ہو تو قائم مقام خود نا قابل ہو۔]

۹۔ مدت کا تسلسل۔ جبکہ ایک مرتبہ مدت کا آغاز ہو جائے تو نالاش دائرہ کرنے کے لیے بعد ازیں پیدا ہونے والی کوئی ناقابلیت یا معذوری اسے نہ روک سکے گی۔

۱۰۔ مگر شرط یہ ہے کہ جب کسی قرض دار کو اس کے قرض خواہ کی جائیداد کی دستاویزات اہتمام ترکہ عطا کر دی گئی تو وہ وصولی قرض کی نالاش کے لیے مقررہ مدت کا شمار اہتمام کے دوران روک دیا جائیگا۔
۱۰۔ صریحی متولیان اور ان کے قائم مقامان کے خلاف نالاشیں۔ قبل ازیں شامل کسی امر کے باوجود، کسی ایسے شخص کے خلاف جسے کسی خاص غرض کے لیے کوئی جائیداد بطور امانت تفویض کی گئی ہو یا اس کے قائم مقامان قانونی یا منتقل الہیم (جو قیمتی بدل کے لیے منتقل الہیم نہ ہوں) کے خلاف اس غرض سے کوئی نالاش، کہ اس کے یا ان کے قبضہ میں جائیداد مذکورہ یا اس کی آمدنی پر حقدار کا حق قائم رہے یا اس غرض سے کہ مذکورہ جائیداد یا آمدنی کا حساب لیا جائے، کسی وقت بھی خارج المیعاد نہ ہوگی۔

۱۱۔ [دفعہ ہذا کی اغراض کے لیے کسی ہندو، مسلم یا بدھ مذہبی یا خیراتی وقف پر مشتمل جائیداد کسی مخصوص غرض کے لیے وقف میں حاصل شدہ جائیداد متصور ہوگی اور کسی مذکورہ جائیداد کا منتظم اس کا متولی تصور کیا جائے گا۔]

۱۱۔ غیر ملکی معاہدوں کے بارے میں نالاشیں۔ (۱) کسی غیر ملک میں کیے گئے معاہدوں کے بارے میں ۲ [پاکستان] میں دائر کردہ نالاشیں، ایکٹ ہذا میں شامل میعاد سماعت کے قواعد کے تابع ہیں۔

۱ قانون (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۹ء (نمبر ابابت ۱۹۲۹ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل کیا گیا۔
۲ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ ابابت ۱۹۶۵ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”صوبوں اور وفاق کے دارالحکومت“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جو کہ فرمان تطبیق ۱۹۴۹ء کی رو سے ”برطانوی ہند“ کی جگہ تبدیل کیے گئے تھے۔

(۲) کسی غیر ملک میں کیے گئے کسی معاہدے کے بارے میں ا[پاکستان] میں دائر کی جانے والی کسی نالاش کے لیے میعاد سماعت کا کوئی غیر ملکی قاعدہ بطور صفائی پیش نہیں کیا جاسکے گا تا وقتیکہ اس قاعدے کے ذریعہ وہ معاہدہ منسوخ نہ ہو گیا ہو اور مذکورہ قاعدہ کی رو سے مقررہ مدت کے دوران فریقین مذکورہ ملک میں مستقل طور پر سکونت پذیر نہ رہے ہوں۔



THE PAKISTAN CODE

۱۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۵ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”صوبوں اور وفاق کے دارالحکومت“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جو کہ فرمان تطبیق ۱۹۴۹ء کی رو سے، ”برطانوی ہند“ کی جگہ تبدیل کیے گئے تھے۔

حصہ ۳

میعاد سماعت کا شمار

۱۲۔ قانونی کارروائیوں میں صرف شدہ وقت خارج کر دیا جائے گا۔ (۱) کسی نالش، اپیل یا درخواست کے لیے

میعاد سماعت شمار کرتے وقت وہ دن جس سے کہ مذکورہ مدت شمار ہونی چاہیے، خارج کر دیا جائے گا۔

(۲) کسی اپیل یا اپیل کی اجازت کے لیے کسی درخواست اور فیصلہ پر نظر ثانی کے واسطے کسی درخواست کے لیے مقررہ میعاد سماعت کا شمار کرتے وقت وہ دن جس پر کہ وہ فیصلہ سنایا گیا تھا جس کے خلاف اپیل کی گئی ہو اور وہ مدت جو اس ڈگری، حکم سزایا حکم کی نقل حاصل کرنے میں گزرے جس کے خلاف اپیل کی گئی ہو یا جس پر نظر ثانی کی درخواست پیش کی گئی ہو، خارج کر دی جائے گی۔

(۳) جب کسی ڈگری کے خلاف اپیل کی جائے یا اس کی نظر ثانی کے لیے درخواست کی جائے تو وہ مدت بھی خارج کر دی جائے گی جو اس فیصلہ کی نقل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہو جس پر وہ اپیل ہو۔

(۴) کسی فیصلہ ثانی کی تینخ کی درخواست کے لیے مقررہ میعاد سماعت کا شمار کرتے وقت وہ مدت جو اس فیصلہ کی نقل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہو، خارج کر دی جائے گی۔

۱۔ (۵) ذیلی دفعات (۲)، (۳) اور (۴) کی اغراض کے لیے ڈگری، حکم، فیصلے یا ایوارڈ کی نقل حاصل کرنے کے لئے مطلوبہ وقت سے وہ وقت متصور ہوگا جو نقل کے حصول کے لئے دی جانے والی درخواست کے دن اور درخواست دہندہ کو مطلع کرنے کے دن کے درمیان آتا ہو جس دن نقل حوالے کرنے کے لئے تیار ہوگی۔]

۱۳۔ پاکستان اور بعض دیگر علاقہ جات سے مدعا علیہ کی غیر حاضری کی مدت کا اخراج:۔ کسی نالش کے لیے مقررہ

میعاد سماعت کا شمار کرتے وقت، وہ مدت جس کے دوران مدعا علیہ^۲ [پاکستان] اور ان علاقہ جات سے جو^۲ [پاکستان] سے باہر^۳ [۴] وفاقی حکومت [۵] x x x x کے زیر انتظام ہوں، خارج کر دی جائے گی۔

۱۔ ایکٹ نمبر ۱۳ بابت ۱۹۹۱ء کی دفعہ ۲ کی رو سے اضافہ کیا گیا۔

۲۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ بابت ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”صوبوں اور وفاق کے دارالحکومت“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جو کہ فرمان تطبیق ۱۹۴۹ء کی رو سے ”برطانوی ہند“ کی جگہ تبدیل کیے گئے تھے۔

۳۔ فرمان تطبیق ۱۹۳۷ء کی رو سے ”حکومت“ کی جگہ تبدیل کیے گئے تھے۔

۴۔ فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۲ اور فہرست کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

۵۔ الفاظ ”شاہی نمائندہ“ فرمان تطبیق، ۱۹۴۹ء کی رو سے حذف کئے گئے۔

۱۴۔ اختیار سماعت نہ رکھنے والی عدالت میں نیک نیتی سے مقدمہ چلانے کی مدت کا اخراج۔ (۱) کسی نالاش کے

لیے مقررہ میعاد سماعت کا شمار کرتے وقت وہ مدت جس کے دوران مدعی قرار واقعی تندہی سے دوسری دیوانی کارروائی کی پیروی میں مدعا علیہ کے خلاف خواہ ابتدائی عدالت میں یا عدالت مرافعہ میں، مصروف رہا ہو، خارج کردی جائے گی اگر وہ کارروائی اسی بنائے دعویٰ پر مبنی ہو اور ایسی عدالت میں نیک نیتی سے اس کی پیروی کی گئی ہو جو بوجہ نقص اختیار سماعت یا اسی طرح کے اور سبب کی بنا پر اس کی سماعت نہ کر سکتی ہو۔

(۲) کسی درخواست کے لیے مقررہ میعاد سماعت کا شمار کرتے وقت وہ مدت جس کے دوران سائل اسی فریق کے خلاف اسی دادرسی کے لیے قرار واقعی تندہی سے دوسری دیوانی کارروائی کی پیروی میں، خواہ ابتدائی عدالت میں یا عدالت مرافعہ میں، مصروف رہا ہو، خارج کردی جائے گی اگر مذکورہ کارروائی کی پیروی نیک نیتی سے کسی ایسی عدالت میں کی گئی ہو جو بوجہ نقص اختیار سماعت یا اسی طرح کے اور سبب کی بنا پر اس کی سماعت نہ کر سکتی ہو۔

تشریح ۱۔ اس مدت کو خارج کرتے وقت جس کے دوران کوئی سابقہ نالاش یا درخواست زیر تجویز رہی ہو، وہ دن جس پر کہ وہ نالاش دائر کی گئی تھی یا درخواست پیش کی گئی تھی اور وہ دن جس پر کہ اس کی کارروائی اختتام پذیر ہوئی تھی، دونوں شمار کیے جائیں گے۔

تشریح ۲۔ دفعہ ہذا کی اغراض کے لیے کوئی مدعی یا کسی اپیل کا مزاحم سائل کسی کارروائی کا پیروکار متصور ہوگا۔

تشریح ۳۔ دفعہ ہذا کی اغراض کے لیے اشتہال بیجا فریقین مقدمہ یا اشتہال بیجا بنائے دعویٰ اسی نوعیت کا نقص اختیار سماعت متصور ہوگا۔

۱۵۔ اس مدت اخراج جس کے دوران کارروائیاں ملتوی رکھی جائیں:- (۱) کسی نالاش یا کسی درخواست اجرائے ڈگری کے لیے جس کا دائر کرنا حکم اجرا کرنا امتناعی یا دیگر حکم کے ذریعہ ملتوی کر دیا گیا ہو، مقررہ میعاد سماعت کا شمار کرتے وقت، حکم امتناعی یا دیگر حکم کے تسلسل کی مدت، وہ دن جس پر وہ جاری کیا گیا ہو یا صادر کیا گیا ہو اور وہ دن جس پر اسے واپس لیا گیا ہو، خارج کر دیا جائے گا۔

(۲) کسی ایسی نالاش کے لیے جس کا نوٹس فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے مقتضیات کے مطابق دیا جا چکا ہو، مقررہ میعاد سماعت کا شمار کرتے وقت مذکورہ نوٹس کی مدت خارج کردی جائے گی۔

- ۱۶۔ اس مدت کا اخراج جس کے دوران کارروائی انفساخِ اجرائے نیلام زیر تجویز رہے۔ ایسی نالاش کے لیے جو کہ نیلام اجرائے ڈگری کے خریدار کی طرف سے قبضہ کے لیے دائر کی جائے، مقررہ میعاد سماعت کا شمار کرتے وقت وہ مدت جس کے دوران انفساخِ نیلام کی کارروائی ہوتی رہے، خارج کر دی جائے گی۔
- ۱۷۔ نالاش کا حق حاصل ہونے سے قبل فوت ہو جانے کا اثر:- (۱) جبکہ کوئی شخص جو، اگر وہ زندہ ہوتا تو اسے نالاش دائر کرنے یا درخواست پیش کرنے کا حق ہوتا، حق حاصل ہونے سے قبل فوت ہو جائے تو میعاد سماعت اس وقت سے شمار کی جائے گی جب سے کہ متوفی کا کوئی قائم مقام جائز مذکورہ نالاش دائر کرنے یا درخواست پیش کرنے کے قابل ہو جائے۔
- (۲) جبکہ کوئی ایسا شخص جس کے خلاف، اگر وہ زندہ ہوتا تو نالاش دائر کرے یا درخواست پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا، حق حاصل ہونے سے قبل فوت ہو جائے تو میعاد سماعت کا شمار اس وقت سے کیا جائے گا جب متوفی کا کوئی کوئی ایسا قائم مقام جائز موجود ہو جس کے خلاف مدعی مذکورہ نالاش دائر کر سکے یا درخواست پیش کر سکے۔
- (۳) ذیلی دفعات (۱) اور (۲) میں کوئی امران نالاشوں پر جو حقوق شفع کے نفاذ کے لیے ہوں یا ان نالاشوں پر جو جائیداد غیر منقولہ یا موروٹی منصب پر قبضہ پانے کے لیے ہوں، اطلاق پذیر نہ ہوگا۔
- ۱۸۔ فریب کا اثر:- جب کہ نالاش دائر کرنے یا درخواست پیش کرنے کا حق رکھنے والا کوئی شخص، مذکورہ حق یا اس حقیقت کے علم سے جس پر وہ مبنی ہو، فریباً بارکھا گیا ہو، یا جبکہ کوئی دستاویز جو مذکورہ استقرار حق کے لئے ضروری ہے اس سے فریباً مخفی رکھی گئی ہو، تو نالاش دائر کرنے یا درخواست پیش کرنے کے لیے مقررہ میعاد سماعت۔۔۔۔۔
- (الف) ایسے شخص کے خلاف جو فریب دہی یا اس میں شرکت کا مجرم ہو، یا
- (ب) ایسے شخص کے خلاف جو اس کے ذریعہ سے نیک نیتی کے علاوہ اور قیمتی بدل کے بغیر دعویدار ہو۔
- اس وقت سے شمار ہوگی جب وہ فریب پہلی مرتبہ اس شخص کو معلوم ہو جسے اس سے ضرر پہنچا ہو یا مخفی دستاویز کی صورت میں جب اسے پہلی مرتبہ اس کے پیش کرنے یا جبرائش کرانے کا وسیلہ حاصل ہوا ہو۔
- ۱۹۔ اقرار تحریری کا اثر:- (۱) جبکہ اس میعاد کے منقضي ہونے سے قبل، جو کسی جائیداد یا حق کی بابت نالاش یا درخواست کے لیے مقرر ہے، مذکورہ جائیداد یا حق کی بابت اقرار ذمہ داری ضبط تحریر میں آنے کے بعد اس پر

اس پر اس فریق کے دستخط ہو جائیں جس کے خلاف مذکورہ جائیداد یا حق کا دعویٰ کیا جائے یا کسی ایسے شخص کے دستخط ہو جائیں جس کے واسطے سے اسے حق حاصل ہوا ہو یا اس پر ذمہ داری عائد ہوئی ہو، تو ایک نئی میعاد سماعت اس وقت سے شمار کی جائے گی جبکہ اقرار نامہ پر بایں طور دستخط کیے گئے ہوں و۔

(۲) جب کہ اقرار نامہ پر مشتمل تحریر بلا تاریخ ہو تو اس وقت کے متعلق جب کہ اس پر دستخط کیے گئے تھے زبانی شہادت دی جاسکتی ہے، لیکن قانون شہادت، ۱۸۷۲ء (نمبر ابابت ۱۸۷۲ء) کے احکام کے تابع کے اس مضمون بابت زبانی شہادت منظور نہیں کی جائے گی۔

تشریح ۱۔ دفعہ کی ہذا کی اغراض کے لیے تحریری کافی ہو سکتا ہے اگرچہ اس میں جائیداد یا حق کی اصل نوعیت کی تصریح نظر انداز کر دی گئی ہو یا حلفاً بیان کیا گیا ہو کہ ادا کرنے، حوالہ کرنے، تعمیل کرنے یا استفادہ کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے یا اس کے ہمراہ ادا کرنے، حوالہ کرنے، تعمیل کرنے یا استفادہ کرنے کی اجازت کا انکار شامل ہو یا کسی مجرائی کے مطالبہ کے ساتھ ہو یا کسی ایسے شخص کے نام لکھا گیا ہو جو اس شخص کے علاوہ ہو جو اس جائیداد یا حق کا استحقاق رکھتا ہو۔

تشریح ۲۔ دفعہ ہذا کی اغراض کے لیے ”دستخط شدہ“ سے یا تو بذات خود یا اس سلسلہ میں ضابطہ طور پر مجاز کردہ کارندہ کی طرف سے دستخط شدہ مراد ہے۔

تشریح ۳۔ دفعہ ہذا کی اغراض کے لیے اجرائے ڈگری یا حکم نامہ کے واسطے کوئی درخواست کسی حق کی بابت کوئی درخواست ہے۔

۲۰۔ قرض یا مال متروکہ پر سود کی ادائیگی کا اثر:۔ (۱) جبکہ کسی قرضہ یا ہبہ بالوصیت کے سود کے حساب

میں ادائیگی مقررہ میعاد کے اختتام سے قبل اس شخص کی طرف سے، جو قرضہ یا ہبہ بالوصیت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہو یا اس کے نا ضابطہ طور پر مجاز کردہ کارندے کی طرف سے کرشی دی جائے تو نئی میعاد سماعت اس وقت سے شمار کی جائے گی جبکہ ادائیگی عمل میں آئی ہو:۔]

۱] مگر شرط یہ ہے کہ [x x x x] اقرار تحریری ادائیگی ادا کرنے والے شخص کی تحریر میں یا اس کی دستخط شدہ

تحریر میں ہو۔]

(۲) ارضی مرہونہ کی پیداوار وصول کرنے کا اثر۔ جب کہ ارضی مرہونہ مرہن کے قبضہ میں ہو تو مذکورہ ارضی

کے لگان یا اس کی پیداوار کی وصولی ذیلی دفعہ (۱) کی غرض کے لیے ادائیگی تصور کی جائے گی۔

تشریح۔ قرضہ میں وہ روپیہ شامل ہے جو کسی ڈگری یا حکم عدالت کے تحت واجب الادا ہو۔

۲۱۔ ناقابل شخص کا کاربدہ۔ (۱) دفعات ۱۹ اور ۲۰ میں عبارت ”کارندہ جو اس سلسلہ میں باضابطہ طور پر مجاز

ہو“ میں اس شخص کی صورت میں جو ناقبل ہو، اس کا قانونی ولی، کمیٹی یا منیجر یا مذکورہ ولی یا منیجر کی طرف سے اقرارنامہ

پر دستخط کرنے کے لیے یا ادائیگی کرنے کے لیے باضابطہ طور پر مجاز کردہ کارندہ شامل ہوگا۔

(۲) چند شریک معاہدہ کنندگان وغیرہ میں سے کسی ایک کی طرف سے اقرار یا ادائیگی۔ مذکورہ دفعات میں کسی امر سے

چند شریک معاہدہ کنندگان، حصہ داران، اوصیا یا مرہنان میں سے کسی ایک پر محض اس بنا پر مطالبہ عائد نہیں ہوتا ہے کہ ان میں

سے کسی دوسرے یا دوسروں کی طرف سے یا ان میں سے کسی دوسرے یا دوسروں کے کارندے کی طرف سے دستخط شدہ تحریری

اقرار کیا گیا ہے یا ادائیگی کی گئی ہے۔

۳] (۳) مذکورہ دفعات کی اغراض کے لیے۔۔۔۔۔

(الف) کسی ذمہ داری کی نسبت کسی بیوہ یا اس کے کارندہ مجاز یا کسی دوسرے محدود مالک جائیداد کا، جو قانون

اہل منوں کے تابع ہو، کوئی دستخط شدہ اقرار تحریری یا اس کی، کی ہوئی ادائیگی، جیسی بھی صورت ہو،

برخلاف کسی عودی وارث کے جس پر مذکورہ ذمہ داری عود کرتی ہو، جائز اقرار تحریری یا ادائیگی تصور ہوگی،

اور

(ب) جب کہ کسی غیر منقسمہ ہندو خاندان نے بطور ایسا ہونے کے کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہو یا اس کی طرف

سے لی گئی ہو تو ایسے خاندان کے کسی فی الوقت منیجر کی طرف سے یا اس کے باضابطہ طور پر مجاز کارندہ کی

طرف سے کیا ہوا اقرار تحریری یا کی ہوئی ادائیگی تمام خاندان کی طرف سے کی ہوئی سمجھی جائے گی۔]

۱۔ ایکٹ (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۷ء (نمبر ابابت ۱۹۲۷ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے اصل فقرہ شرطیہ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۲۔ آرڈیننس نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے حذف کر دیے گئے۔

۳۔ ذیلی دفعہ (۳) ایکٹ (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۷ء (نمبر ابابت ۱۹۲۷ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے شامل کی گئی۔

۲۲۔ نیامدعی یا مدعا علیہ بدلنے یا اضافہ کرنے کا اثر۔ (۱) جبکہ کوئی نالاش دائر کرنے کے بعد نیامدعی یا مدعا علیہ بدلا جائے یا اضافہ کیا جائے تو اس کی نسبت نالاش کا اس وقت دائر کیا جانا تصور کیا جائے گا جبکہ وہ بائیں طور فریق بنایا گیا ہو۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں کوئی امر کسی ایسی صورت میں اطلاق پذیر نہ ہوگا جبکہ کوئی فریق التوائے مقدمہ کے دوران کسی حق کے پہنچنے یا منتقل ہونے کی وجہ سے اضافہ کیا جائے یا بدلا جائے یا جبکہ کوئی مدعی، مدعا علیہ یا کوئی مدعا علیہ، مدعی بنا دیا جائے۔

۲۳۔ مسلسل خلاف ورزیاں اور ناجائز امور۔ معاہدہ کی مسلسل خلاف ورزی کی صورت میں اور ایسے مسلسل امر ناجائز کی صورت میں جو معاہدہ سے علاقہ نہ رکھتا ہو، اس عرصہ میں، جس کے دوران اس خلاف ورزی یا امر ناجائز کا جیسی بھی صورت ہو، تسلسل قائم رہے، ہر لمحے سے میعاد کی تازہ مدت کا شمار شروع ہوگا۔

۲۴۔ اس فعل کی بابت نالاش ہر جہ جس میں بنائے دعویٰ بغیر کسی خاص نقصان کے پیدا نہ ہو۔ کسی ایسے فعل کی بابت ہر جہ کے لیے نالاش کی صورت میں، جس سے کوئی بنائے دعویٰ پیدا نہ ہوتی ہو تا وقتیکہ اس سے فی الواقع کوئی خاص ضرر منبج نہ ہو، میعاد سماعت اس وقت سے شمار کی جائے گی جبکہ وہ ضرر منبج ہو۔

تمثیل

الف ایک کھیت کی اوپر کی سطح کا مالک ہے۔ ب پچاس سطح کا مالک ہے۔ ب اوپر کی سطح کو کوئی فوری ظاہری ضرر پہنچائے بغیر اس میں سے کوئلہ نکالتا ہے لیکن آخر کار اوپر کی سطح بیٹھ جاتی ہے۔ الف کی طرف سے ب کے خلاف نالاش کی صورت میں میعاد سماعت سطح زمین بیٹھ جانے کے وقت سے شمار کی جائے گی۔

۲۵۔ دستاویزات میں مندرجہ مدت کا شمار۔ ایکٹ ہذا کی اغراض کے لیے تمام دستاویزات گریگوری تقویم کے مطابق تحریر شدہ تصور کی جائیں گی۔

تمثیلیں

(الف) ایک ہندو ایک پرونوٹ لکھتا ہے جس پر محض ویسی تاریخ تحریر ہے وہ تاریخ تحریر سے چار ماہ بعد واجب الادا ہے۔ پرونوٹ کی بابت کسی نالاش پر قابل اطلاق میعاد سماعت گریگوری تقویم کے مطابق تاریخ تحریر کے چار ماہ گزر جانے کے بعد شمار کی جائے گی۔

(ب) ایک ہندو نے ایک تمسک تحریر کیا، جس میں ایک سال کے اندر روپیہ واپس کرنے کی صرف دیسی تاریخ تحریر ہے۔ تمسک کی بابت کسی نالاش اطلاق میعاد سماعت گریگوری تقویم کے مطابق تاریخ تحریر سے ایک سال گزر جانے کے بعد شمار کی جائے گی۔



THE PAKISTAN CODE

حصہ ۲

حصول ملکیت بذریعہ قبضہ

۲۶۔ حصول حق آسائش:- (۱) جب کسی عمارت میں اور اس کے لیے روشنی یا ہوا کا گزر اور استعمال امن کے ساتھ بطور آسائش اور بطور حق بلا مزاحمت اور بیس سال تک ہوتا رہا ہو، اور جب کسی راستہ یا کھال یا کسی پانی یا کسی دوسری آسائش کا (خواہ مثبت ہو یا منفی) استعمال، کسی ایسے شخص کی طرف سے جو اس کے استحقاق کا دعویدار ہو، بطور آسائش اور بطور حق، امن کے ساتھ اور علانیہ طور پر بلا مزاحمت اور بیس سال تک کیا جاتا رہا ہو، تو روشنی یا ہوا مذکورہ گزر اور استعمال کا حق، راستہ، کھال، پانی یا دیگر آسائش کے استعمال کا حق قطعی اور ناقابل تنسیخ ہوگا، بیس سال کی ہر مذکورہ مدت ایسی میعاد سمجھی جائے گی جو اس نالاش کے دائرہ کرنے سے عین ماقبل دو سال کے اندر ختم ہوتی ہو جس میں اس دعویٰ کی مزاحمت کی گئی ہو جس سے مدت متعلق ہو۔ (۲) جبکہ وہ جائداد جس پر ذیلی دفعہ (۱) کے تحت حق کا دعویٰ کیا گیا ہو، [حکومت] کی ملکیت ہو تو مذکورہ ذیلی دفعہ باس طور پڑھی جائے گی گویا ”بیس سال“ کی جگہ الفاظ ”ساٹھ سال“ تبدیل کر دیے گئے ہوں۔

تشریح۔ دفعہ ہذا کے مفہوم میں کوئی امر مزاحمت میں داخل نہیں ہے تاوقتیکہ دعویدار کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے فعل سے مزاحمت ہونے کے باعث فی الواقع قبضہ یا تمتع کا تسلسل قائم نہ رہا ہو اور تاوقتیکہ مذکورہ مزاحمت سے اور اس شخص سے جس نے کہ مزاحمت کی ہو یا جس کی احازات سے مزاحمت کی گئی ہو، دعویدار کے مطلع ہونے کے بعد ایک سال تک اسے برداشت نہ کیا گیا ہو یا سکوت اختیار نہ کیا گیا ہو۔

۱۔ لفظ ”حکومت“ پہلے فرمان تطبیق ۱۹۳۷ء کی رو سے تبدیل کیا گیا تھا اور پھر فرمان تطبیق ۱۹۶۱ء کی دفعہ ۱۲ اور دفعہ ۱۲ اور جدول (نفاذ پذیراز ۲۳ مارچ، ۱۹۵۶ء) کی رو سے حسب بالا پڑھے جانے کے لیے اس میں ترمیم کر دی گئی۔

تمثیل

(الف) ایک نالاش حق راہ کی مزاحمت کے سبب ۱۹۱۱ء میں دائر کی گئی۔ مدعا علیہ نے مزاحمت کا اقبال کیا لیکن استحقاق راہ سے انکار کیا۔ مدعی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس پر اس کا استحقاق بطور آسائش اور حق، یکم جنوری، ۱۸۹۰ء سے ۱۹۱۰ء تک بلا مزاحمت تھا یہ ثابت کیا کہ وہ استحقاق اسے باامن اور علانیہ طور پر حاصل تھا۔ مدعی دادری کا مستحق ہے۔

(ب) اسی طرح ایک نالاش میں مدعی نے یہ ظاہر کیا کہ وہ حق اسے باامن اور علانیہ طور پر بیس سال تک حاصل رہا ہے۔ مدعا علیہ نے یہ ثابت کیا کہ مدعی نے بیس سال کے اندر ایک مرتبہ اس سے اس حق کے استفادہ کی اجازت چاہی تھی۔ نالاش خارج کر دی جائے گی۔

۲۷۔ ملکیت تابع کے وراثت عودی کے حق میں اخراج مدت:- جبکہ کوئی اراضی یا پانی جس کے اوپر، جس پر یا جس سے کسی آسائش کا تمتع یا حصول ہوتا رہا ہو تا حیات یا تاریخ عطا سے تین سال سے زیادہ کسی مدت تک کسی حقیقت کے تحت یا اس کی رو سے قبضہ میں ہو تو مذکورہ آسائش کے حصول کی مدت جو اس حقیقت یا میعاد تسلسل کے دوران ہو بیس سال کی مدت کا شمار کرتے وقت اس صورت میں خارج کر دی جائے گی جبکہ دعویٰ کی نسبت مذکورہ حقیقت یا میعاد کے منقضي ہونے کے بعد تین سال کے اندر اس شخص نے جو مذکورہ اراضی یا پانی پر اس کے منقضي ہونے کے وقت استحقاق رکھتا تھا، اعتراض کیا ہو۔

تمثیل THE PAKISTAN CODE

الف اس امر کے استقرا کے لیے نالاش دائر کرتا ہے کہ وہ ب کی اراضی پر راستہ کا استحقاق رکھتا ہے۔ الف ثابت کرتا ہے کہ وہ پچیس سال تک اس حق سے مستفید ہوتا رہا ہے، مگر ب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان سالوں میں سے دس سال کے دوران ایک ہندہ بیوہ ج اس اراضی میں حقیقت حین حیاتی رکھتی تھی اور یہ کہ ج کی وفات پر ب اس اراضی کا مستحق ہو اور یہ کہ ج کی وفات کے بعد دو سال کے اندر اس نے الف کے استحقاق کے دعویٰ پر اعتراض کیا ہے۔ چونکہ بلحاظ احکام دفعہ ۱۱ الف نے پندرہ سال تک مستفید ہونا ثابت کیا ہے لہذا نالاش خارج کر دی جائے گی۔

[x x x x x x x]' ۲۸۔



THE PAKISTAN CODE

حصہ ۵

استثنیات و تسخیات

۲۹۔ استثنیات۔ (۱) ایک ہذا میں کوئی امر قانون معاہدہ ۱۸۷۲ء (نمبر ۹ بابت ۱۸۷۲ء) کی دفعہ ۲۵ پر اثر انداز نہ ہوگا۔

(۲) جب کوئی خاص یا مقامی قانون کسی نالش، اپیل یا درخواست کے لیے جدول اول میں اس کے لیے مقررہ مدت مختلف مدت مقرر کرے تو دفعہ ۳ کے احکام اس طرح اطلاق پذیر ہوں گے گویا کہ مذکورہ مدت اس کے لیے مذکورہ جدول میں مقرر کی گئی ہو اور کسی خاص یا مقامی قانون کے ذریعہ کسی نالش، اپیل یا درخواست کے لیے کسی مقررہ میعاد سماعت کا یقین کرنے کی غرض سے۔۔۔۔۔

(الف) دفعہ ۴، دفعات ۹ تا ۱۸ اور دفعہ ۲۲ میں شامل احکام صرف اس قدر اس حد تک اطلاق پذیر ہوں گے جس حد تک وہ اس خاص یا مقامی قانون کے ذریعہ صریحاً خارج نہ کر دیے گئے ہوں، اور

(ب) ایک ہذا کے بقیہ احکام اطلاق پذیر نہیں ہوں گے۔

۲ [۳] ایک ہذا میں کوئی امر قانون طلاق (نمبر ۴ بابت ۱۸۶۹ء) کے تحت نالشوں پر اطلاق پذیر نہ ہوگا۔

۲ [۴] دفعات ۲۶ اور ۲۷ اور دفعہ ۲ میں ”حق آسائش“ کی تعریف ان مقدمات پر اطلاق پذیر نہ ہوگی جو ان علاقوں میں پیدا ہوں جن پر قانون حق آسائش ۱۸۸۲ء (نمبر ۵ بابت ۱۸۸۲ء) فی الوقت وسعت پذیر ہو۔

دفعہ ۱۳۰ اور دفعہ ۳۱۔ [ایسی نالشوں کی نسبت حکم جن کے لیے مقررہ میعاد قانون میعاد سماعت ہند، ۱۸۷۷ء کی رو سے مقررہ میعاد سے کم ہو۔ ایسی نالشوں کی نسبت حکم جو بعض مرتبجن کی طرف سے جدول دوم میں مذکورہ علاقوں میں

دار کی جائیں۔] ایک تسخیر و ترمیم، ۱۹۳۰ء (نمبر ۸ بابت ۱۹۳۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے منسوخ کر دی گئیں۔

۳۲۔ تسخیات:- دفعہ ۱۱ ایک تسخیر و ترمیم ثانی (نمبر ۷ بابت ۱۹۱۲ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے منسوخ کر دی گئی۔

۱۔ ایک (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۲ء (نمبر ۱۰ بابت ۱۹۲۲ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے اصل ذیلی دفعہ (۱) کی جگہ تبدیل کی گئی۔

۲۔ ایک (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۲ء (نمبر ۱۰ بابت ۱۹۲۲ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے اصل ذیلی دفعات (۲) اور (۳) پر (۴) کے

جدول اول
(دیکھئے دفعہ ۳)
فصل اول: نالاشیں

قسم نالاش	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
۱۔ ایکٹ (دعاوی) اراضی افتادہ، ۱۸۶۳ء (نمبر بابت ۱۸۶۳ء) کے تحت مجلس محاصل کے فیصلہ پر اعتراض کرنے کے لیے نالاش۔	حصہ ۱۔ تیس دن	جب کہ فیصلہ کا اطلاع نامہ مدعی کے ۲۳ کے حوالہ کیا جائے۔
۲۔ کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرنے یا اسے ترک کرنے کے معاوضہ کے لیے نالاش جس کا عمل میں آنا [پاکستان] میں فی الوقت نافذ العمل کسی وضع شدہ قانون کے بموجب بیان کیا گیا ہو۔	حصہ ۲۔ نوے دن	جب کہ وہ فعل یا ترک فعل عمل میں آیا ہو۔
۳۔ ایکٹ دادرسی خاص، ۱۸۷۷ء (نمبر بابت ۱۸۷۷ء) کی دفعہ ۹ کے تحت غیر منقو کہ جائیداد کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے نالاش۔	حصہ ۳۔ چھ ماہ	جبکہ بے دخلی واقع ہو۔

X X X X X X X^۲

- ۱۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ بحریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم (نفاذ پذیرا ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء) کی رو سے ”صوبوں اور وفاق کے دارالحکومت“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جو فرمان تطبیق ۱۹۴۹ء کی رو سے ”برطانوی ہند“ کی جگہ تبدیل کیے گئے تھے۔
- ۲۔ ایکٹ (تنازعات) مالکان و مزدوران، ۱۸۶۰ء کے تحت نالاشوں سے متعلق دفعہ ۴، ایکٹ تینٹھ و ترمیم، ۱۹۳۷ء (نمبر ۲۰ بابت ۱۹۳۷ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے حذف کر دی گئی۔

جدول اول۔ مسلسل فضل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

۱ [حصہ ۴۔ ایک سال]

- ۵۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی ۱۹۰۸ء (نمبر ۵ بابت ۲ [ایک سال]) جب کہ قرضہ یا تصفیہ شدہ مطالبہ واجب الادا ہو جائے یا جبکہ وصولیابی جائداد کا طریق کار کے تحت نالش۔ ۳ [جبکہ مذکورہ سرسری طریق کار کا حکم مذکورہ نالشوں میں x x x x معمولی طریق کار کو خارج نہ کر دے]

THE PAKISTAN CODE

-
- ۱۔ ایکٹ (تریمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۵ء (نمبر ۳۰ بابت ۱۹۲۵ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل کیے گئے۔
 - ۲۔ ایکٹ نمبر ۳۰ بابت ۱۹۲۵ء کی دفعہ ۲ کی رو سے ”چھ مہینے“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔
 - ۳۔ ایکٹ نمبر ۳۰ بابت ۱۹۲۵ء کی دفعہ ۲ کی رو سے ”چھ مہینے“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔
 - ۴۔ الفاظ ”اور مذکورہ مجموعہ قوانین کے حکم نمبر ۳ کے تحت“ آرڈیننس (تریمی) ضابطہ دیوانی و میعاد سماعت، ۱۹۶۱ء (نمبر ۹ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی رو سے حذف کر دیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں:- مسلسل

قسم نالش میعاد ساعمت میعاد ساعمت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۴۔ ایک

سال۔ مسلسل

XXXXXXI

۶۔ کسی قانون موضوعہ، ایکٹ، ضابطہ یا ضمنی قانون کی بنا پر جرمانے یا ضبطی کے لیے نالش۔

جبکہ جرمانہ یا ضبطی عائد کی گئی ہو۔

ایک سال۔

جبکہ زراعت واجب الادا ہو۔

۳ [ایک سال]۔

۷۔ کسی خانگی ملازم، ضاع یا

مزدور کی اجرات کے لیے نالش

XXXXXXXXXXII

۸۔ اس خوارک یا مشروب کی قیمت [ایک سال] جبکہ خوارک مشروب حوالہ کیا جائے۔

کے لیے نالش جسے کسی ہوٹل، شراب خانہ

یا سرائے کے مالک نے بیچا ہو۔

THE PAKISTAN CODE

۱۔ عنوان ”حصہ ۴۔ ایک سال“ ایکٹ ۳۰ بابت ۱۹۲۵ء کی دفعہ ۲ کے رو سے حذف کر دیا گیا۔

۲۔ الفاظ ”جو جدول ہذا کی دفعہ ۴ میں شامل نہیں ہے“ ایکٹ تینخ و ترمیم ۱۹۳۹ء (نمبر ۳۴ بابت ۱۹۳۹ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اوّل کی رو سے حذف کر دیے گئے۔

۳۔ ایکٹ تینخ و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضا“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول - مسلسل
فصل اول: نالاشیں - مسلسل

قسم نالاش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۴ - ایک
سال - مسلسل -

- ۹۔ اقامت گاہ کے کرائے کے لئے نالاش [ایک سال] - جبکہ کرایہ واجب الادا ہو۔
- ۱۰۔ حق شفع کے نفاذ کے لیے نالاش خواہ [ایک سال] - جبکہ خریدار نے اعتراض شدہ فروخت شدہ جائیداد کا فی الواقع قبضہ حاصل کر لیا ہو یا جب کہ فروخت شدہ شے ایسی نہ ہو خود اس کا قبضہ مل سکے تو جبکہ بیع نامہ کی رجسٹری ہو گئی ہو۔
- ۱۱۔ اس شخص کی طرف سے نالاش جس کے خلاف ایسے حق کے تعین کے لیے جس کا دعویٰ اس نے حکم میں شامل جائیداد پر کیا ہو۔

[ایک سال] اس حکم کی تاریخ سے۔

مندرجہ ذیل احکام میں سے کوئی صادر کیا گیا ہو:

- (۱) اجرائے ڈگری کے ذریعہ فرق شدہ جائیداد کی قرق کی نسبت دائر کیے جانے والے دعویٰ یا پیش کی جانے والی

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: ناشریں۔ مسلسل

قسم ناشر میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۴۔ ایک
سال۔ مسلسل۔



کسی عذر داری پر مجموعہ ضابطہ دیوانی ۱۹۰۸ء

(نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) کے تحت صادر شدہ حکم:

XXXI

اس حکم کی تاریخ سے۔

[ایک سال] ۲

۱۱۔ الف۔ کسی شخص کی طرف سے جس کے

خلاف مجموعہ ضابطہ دیوانی ۱۹۰۸ء

(نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) کے تحت

ڈگری دار کی طرف سے غیر منقولہ

جائداد کے قبضہ کے لیے یا اجرائے

ڈگری کے ذریعہ نیلام شدہ مذکورہ

THE PAKISTAN CODE

جائداد کے خریدار کی طرف سے دی

جانے والی درخواست کی بنا پر جس

میں حوالگی قبضہ میں تعرض یا مزاحمت پر

اعتراض کیا گیا ہو یا کسی ایسے شخص کی

طرف سے دی جانے والی درخواست

پر جسے ڈگری دار یا خریدار کو قبضہ کی

۱۔ فقرہ (۲) (ایک نظر ثانی اور اعلان) وفاقی قوانین، ۱۹۵۱ء (نمبر ۲۶ بابت ۱۹۵۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے حذف کر دیا گیا۔

۲۔ ایکٹ تینٹھ و ترمیم، ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: ناشریں۔ مسلسل

قسم ناشر	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
	حصہ ۴۔ ایک	
	سال۔ مسلسل۔	

- ۱۲۔ حسب ذیل بیچ کو منسوخ کرنا:-
- (الف) دیوانی عدالت کی ڈگری کی تعمیل میں بیچ
- (ب) ریونیو کے کلکٹر یا دیگر افسر کی ڈگری
- یا حکم کی پیروی میں بیچ
- (ج) حکومتی محاصل کے بقایا جات کے لیے بیچ
- یا کسی بھی ایسی طلب کے لیے جو وصولی بقایا جات ہو۔
- (د) لگان کے بقایا جات حال
- کے لیے فروخت شدہ پٹنی
- تعلق کا نیلام۔
- تفصیل: میں ہر حقیقت متوسط شامل
- ہے جو لگان کے بقایا جات
- حال کے لیے نیلام ہو سکتی ہو۔
- ۱۳۔ ناشر کے علاوہ کسی قانونی
- کارروائی میں عدالت دیوانی کے
- کسی فیصلہ یا حکم کو تبدیل یا منسوخ
- کرنے کے لیے ناشر۔
- ۱۴۔ کسی سرکاری افسر کے کسی فعل یا حکم
- کی تفسیح کے لیے ناشر جو اس نے
- اپنی سرکاری حیثیت سے کیا ہو اور
- جس کا ذکر اس جگہ بصورت دیگر
- صراحت نہ کیا گیا ہو۔
- ۱۵۔ سرکاری مالہ کے بقایا جات کے
- لیے حکام مال گزاری کی طرف
- سے جائیداد غیر منقولہ کی قرقی
- ۱۔ ایک تفسیح و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول کی رو سے ”ایضا“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

قطعاً یا حکم کی تاریخ سے جب کہ وہ

کسی ایسی عدالت نے صادر کیا ہو جو

قطعاً فیصلہ صادر کرنے کی مجاز ہو۔

اس فعل یا حکم کی تاریخ سے۔

جبکہ قرقی پٹ یا انتقال عمل میں آیا ہو۔

[ایک سال]

جدول اول - مسلسل
فصل اول: نالشیں - مسلسل

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

قسم نالش

حصہ ۴ - ایک
سال - مسلسل

غیر منقولہ کی قرقی، پٹہ یا انتقال کے
انفساخ کے لیے حکومت کے
خلاف نالش۔

۱۶۔ مالیہ کے بقایا جات کی بنا پر یا اسے [ایک سال]۔۔۔ جب رقم ادا کی جائے۔

مطالبات کی بنا پر جو مذکورہ بقایا جات
کے طور پر قابل وصول ہوں، حکام مال
گزار کی کے مطالبہ کو پورا کرنے کی خاطر
با اظہار احتجاج اداس شدہ روپے کی وصولی
کے لیے حکومت کے خلاف نالش۔

۱۷۔ اس اراضی کے معاوضہ کے لیے حکومت [ایک سال]۔۔۔ معاوضہ کی رقم کے تعین کی تاریخ سے۔

نالش جو بکار سرکار حاصل کی گئی ہو۔

۱۸۔ ۱ معاوضہ کے لیے ویسی ہی نالش [ایک سال]۔۔۔ تکمیل سے انکار کرنے کی تاریخ سے۔

جب کہ حصول کی تکمیل نہ ہوئی ہو۔

۱۹۔ قید بیجا کے معاوضہ کے لیے نالش [ایک سال]۔۔۔ جبکہ اختتام پذیر ہو۔

۲۰۔ ایکٹ نالشات قائم مقامان جائز، [ایک سال]۔۔۔ اس شخص کی وفات کی تاریخ سے جس

کے ساتھ حرکت بیجا کی گئی ہو۔

۱۸۵۵ء (نمبر ۱۲ بابت ۱۸۵۵ء)

کے تحت عاملان، مہتمم یا قائم مقامان

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

قسم نالش

حصہ ۴۔ ایک
سال۔ مسلسل۔

کی طرف سے نالش۔

۲۱۔ ایکٹ حادثات مہلک، ۱۸۵۵ء [ایک سال]۔۔۔ مارے جانے والے شخص کی وفات کی

تاریخ سے۔

(نمبر ۱۳ بابت مہمان یا قائم مقامان)

کی طرف سے نالش۔

جب ضرر پہنچایا گیا ہو۔

[ایک سال]۔۔۔

۲۲۔ اس شخص کو کوئی اور ضرر جسمانی پہنچے

کے معاوضہ کے لیے نالش۔

جبکہ مدعی بری کر دیا گیا ہو، یا مقدمہ

[ایک سال]۔۔۔

۲۳۔ ایذا رسانی کی غرض سے مقدمہ دائر

بصورت دیگر ختم کر دیا گیا ہو۔

کرنے کے معاوضہ کے لیے نالش۔

جبکہ توہین آمیز تحریر شائع کی گئی ہو۔

[ایک سال]۔۔۔

۲۴۔ توہین آمیز تحریر کے معاوضہ کے لیے

نالش۔

۲۵۔ توہین زبانی کے معاوضہ کے لیے نالش۔ [ایک سال]۔۔۔ جبکہ الفاظ کہے گئے ہوں یا اگر وہ الفاظ

نفسہ، قابل نالش نہ ہوں تو جبکہ وہ

خاص نقصان جس کے شکایت ہوئی

ہو۔

جبکہ نقصان واقع ہو۔

[ایک سال]۔۔۔

۲۶۔ مدعی کے ملازم یا دختر کو بھگالے جانے

سے واقع ہونے والے نقصان کے

لیے نالش۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: ناشریں۔ مسلسل

قسم ناشر میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

- ۲۷۔ کسی شخص کو مدعی سے عہد شکنی پر راجب [ایک سال]۔۔۔ عہد شکنی کی تاریخ سے۔
کرنے کے معاوضہ کے لیے ناشر۔
- ۲۸۔ کسی خلاف قانون، بے ضابطہ یا زائد [ایک سال]۔۔۔ قرقی کی تاریخ سے۔
از اندازہ قرقی کے معاوضہ کے لیے ناشر۔
- ۲۹۔ قانونی حکم نامہ کے تحت مال منقولہ کی [ایک سال]۔۔۔ ضبطی کی تاریخ سے۔
نا جائز ضبطی کے معاوضہ کے لیے ناشر۔
- ۳۰۔ مال کو کم کردینے یا نقصان پہنچانے کے [ایک سال]۔۔۔ جبکہ گم شدگی یا نقصان واقع ہو۔
معاوضہ کے لیے بار بردار کے خلاف ناشر۔
- ۳۱۔ مال کی عدم حوالگی میں دیر کردینے کے [ایک سال]۔۔۔ جبکہ مال حوالے کرنا چاہیے تھا۔
معاوضہ کے لیے بار بردار کے خلاف ناشر۔

حصہ ۵
THE PAKISTAN CODE

دو سال

- ۳۲۔ اس شخص کے خلاف ناشر جو جائداد کو دو سال۔۔۔ جبکہ غلط طور پر استعمال کیے جانے کا
کسی خاص مقصد کے لیے استعمال میں
لانے کا حق رکھتے ہوئے غلط طور پر
دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرے۔
- ۳۳۔ کسی وصی کے خلاف ایکٹ ناشر [دو سال]۔۔۔ جب کہ وہ حرکت بیجا جس کی

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: ناشریں۔ مسلسل

قسم ناشر	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
قائم مقامان جائز ۱۸۵۵ء (نمبر ۱۲ بابت ۱۸۵۵ء) کے تحت ناشر۔		شکایت کی گئی ہو، وقوع پذیر ہو۔
۳۴۔ کسی مہتمم کے خلاف مذکورہ بالا ایکٹ کے تحت ناشر۔	۱ [دو سال]۔۔۔	ایضاً
۳۵۔ کسی دیگر قائم مقام کے خلاف مذکورہ بالا ایکٹ کے تحت ناشر۔	۱ [دو سال]۔۔۔	ایضاً
۳۶۔ کسی فعل ناجائز، اختیار جائز کے بیجا استعمال، یا ترک ناشر، جو معاہدہ سے متعلق نہ ہو اور جو اس جگہ خاص طور پر مذکور نہ وہ۔	۱ [دو سال]۔۔۔	جبکہ فعل ناجائز، اختیار جائز کا بیجا استعمال، یا ترک فعل لازم واقع ہو۔
۳۷۔ کسی راستے یا کھال کے روکنے کے معاوضہ کے لیے ناشر۔	تین سال تین سال۔۔۔	رکاوٹ کی تاریخ سے۔
۳۸۔ کسی کھال کا رخ موڑ دینے کے معاوضہ کے لیے ناشر۔	۱ [تین سال]۔۔۔	رخ موڑ دینے کی تاریخ سے۔
۳۹۔ جائیداد غیر منقولہ پر مداخلت بیجا کے معاوضہ کے لیے ناشر۔	۱ [تین سال]۔۔۔	تاریخ مداخلت بیجا سے۔
۴۰۔ حق تصنیف یا کسی دیگر استحقاق	۱ [تین سال]۔۔۔	خلاف ورزی کی تاریخ سے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سہاعت میعاد سہاعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۶

تین سال۔۔۔ مسلسل

بلا شرکت غیرے کی خلاف ورزی کے
معاوضہ کے لیے نالش۔

- ۴۱۔ اتلاف کے اسناد کے لیے نالش۔ [تین سال]۔۔۔ جبکہ اتلاف شروع ہو۔
۴۲۔ بیجا طور پر حاصل شدہ کسی حکم امتناعی کے ذریعہ پہنچنے والے نقصان کے معاوضہ کے لیے نالش۔ [تین سال]۔۔۔ جبکہ حکم امتناعی موقوف ہو۔

- ۴۳۔ ۲ [قانون جانشینی (وارثت) ۱۹۲۵ء]۔۔۔ [تین سال]۔۔۔ ادائیگی یا تقسیم کی تاریخ سے۔

(نمبر ۳۹ بابت ۱۹۲۵ء) کی دفعہ ۳۶۰

یا ۳۶۱ [کے تحت کسی ایسے شخص

کو جس کو وصی یا مہتمم ترکہ نے مال وصیتی

ادا کیا ہو یا جائیداد تقسیم کی ہو، اس کی باز

ادائیگی پر مجبور کرنے کے لیے نالش۔

- ۴۴۔ اس نابالغ کی طرف سے جو اس سن بلوغ [تین سال]۔۔۔ جبکہ نابالغ سن بلوغ کو پہنچ جائے۔

کو پہنچ چکا ہو ایسے انتقال جائیداد کو منسوخ

کرنے کے لیے نالش جو اس ولی نے کیا ہو۔

۱۔ ایکٹ تسخیر و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضا“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ ایکٹ تسخیر و ترمیم ۱۹۳۰ء (نمبر ۸ بابت ۱۹۳۰ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے ”قانون جانشینی (وارثت) ہند، ۱۸۶۵ء کی دفعہ

۳۲۰ یا دفعہ ۳۲۱ یا قانون سند وصیت و اہتمام ترکہ، ۱۸۸۱ء کی دفعہ ۱۳۹ یا دفعہ ۱۴۰ کے تحت“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سامت میعاد سامت کب سے شمار ہوگی

- ۴۵۔ XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
- ۴۶۔ XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
- ۴۷۔ کسی ایسے شخص کی طرف سے نالش [تین سال]۔۔۔ مقدمہ کے آخری حکم کی تاریخ سے۔
جس پر مجموعہ ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء
(نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) XXXX
کے تحت غیر منقولہ جائداد کے قبضہ کے
سلسلہ میں صادر شدہ کسی حکم کا اتباع لازم
ہو یا کسی ایسے شخص کی طرف سے نالش جو
مذکورہ حکم میں شامل جائداد کی بازیافت کا
بذریعہ شخص مذکورہ دعویدار ہو۔
- ۴۸۔ خاص جائداد منقولہ کے لیے نالش جو سرقہ [تین سال]۔۔۔ جبکہ اس شخص کو جو مال کو قبضہ میں لینے
کا حق رکھتا ہو پہلی مرتبہ یہ معلوم ہو کہ
وہ کسی کے قبضے میں ہے۔
یابدیتی، تصرف بیجا یا تقلیب کے ذریعہ گم
ہو جائے یا حاصل کی جائے یا اسے بیجا طور
پر لینے یا روک رکھنے کے معاوضہ کے لیے
نالش۔

۱۔ آرٹیکل ۴۵ اور ۴۶ آرڈیننس نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے حذف کر دی گئیں۔

۲۔ ایکٹ ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۳۔ الفاظ، سکتے اور ہندسے، یا ایکٹ عدالت ہائے معاملات داران، ۱۹۰۶ء، فرمان تطبیق ۱۹۴۹ء کی رو سے حذف کر دیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: ناشریں۔ مسلسل

قسم ناشر میعاد سماعت میاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۶

تین سال مسلسل

۱۔ ۴۸ الف۔ اس جائیداد منقولہ کی بازیافت کے لیے ناشر جو وقف میں منتقل کی گئی ہو، یا ہبہ کی گئی یا، امانت رکھی گئی ہو اور بعد ازاں متولی، امین یا گرو دار سے بدل قیمتی کے عوض خرید لی گئی ہو۔

جبکہ مدعی کو فروخت کا علم ہو۔

۱۔ ۴۸ ب۔ ہندو، مسلمان یا بدھ مذہبی یا خیراتی وقف پر مشتمل مال منقولہ کی اس فروخت کو منسوخ کرنے کے لیے ناشر جو اس کے ناظم کی طرف سے قیمتی بدل کے عوض کی گئی ہو۔

جبکہ مدعی کو فروخت کا علم ہو۔

THE PAKISTAN CODE

۴۹۔ دیگر خاص جائیداد منقولہ کے لیے یا ۲ [تین سال]۔۔۔ جبکہ جائیداد بیجا طور پر لی جائے یا اسے نقصان پہنچایا جائے یا جبکہ روک رکھنے والا قابض قبضہ قرار پائے۔

معروضہ کے لیے ناشر۔

۵۰۔ جانوروں، گاڑیوں، کشتیوں یا گھریلو ۲ [تین سال]۔۔۔ جبکہ کرایہ واجب الادا ہو۔

استعمال کے فرنیچر کے کرایہ کے لیے ناشر۔

۱۔ آرٹیکل ۴۸ الف اور ۴۸ ب قانون (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۳۹ء (نمبر ابابت ۱۹۲۹ء) دفعہ ۳ کی رو سے درج کی گئیں۔

۲۔ ایکٹ ترمیم ۱۹۲۳ء (ایکٹ ۱۱ ابابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

۵۱۔ حوالے کیے جانے والے مال کی قیمت ادا کرنے میں پیشگی ادا شدہ رقم کے زرباقی کے لیے نالش۔

جب کہ حوالہ کرنا چاہیے تھا۔

۱ [تین سال]۔۔۔

مال کی حوالگی کی تاریخ سے۔

۵۲۔ فروخت شدہ اور حوالہ شدہ مال کی قیمت کے لیے نالش جبکہ قیمت ادا کرنے کے لیے کسی مدت کا وعدہ باہم نہ ہوا ہو۔

۱ [تین سال]۔۔۔

۵۳۔ کسی فروخت شدہ اور حوالہ شدہ مال کی قیمت کے لیے نالش جس کی ادائیگی یا یک معینہ مدت کے بعد کرنے کا وعدہ ہوا ہو۔

۱ [تین سال]۔۔۔

جبکہ وعدہ کی میعاد گزر جائے۔

۵۴۔ فروخت شدہ اور حوالہ شدہ مال قیمت کے لیے نالش جبکہ وہ مبادلہ ہنڈی نہ دی جائے۔

۱ [تین سال]۔۔۔

جب کہ مجوزہ ہنڈی کی میعاد گزر جائے۔

۵۵۔ مدعی کی طرف سے مدعا علیہ کے ہاتھ فروخت شدہ درختوں یا ایستادہ فصل کی قیمت

۱ [تین سال]۔۔۔

فروخت کی تاریخ سے۔

۱۔ ایکٹ تیسٹیک و ترمیم، ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۲ اور جدول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ صوبہ پنجاب میں ان نالشوں اور بعض دیگر نالشوں کی میعاد سماعت کے لیے دیکھے، ایکٹ میعاد سماعت قرضہ جات، پنجاب، ۱۹۰۴ء

(پنجاب نمبر ۱۱ بابت ۱۹۰۴ء) اور ایکٹ کی دفعہ ۲۹ (۱) (ب)۔

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

تین سال - مسلسل

۶۰۔ اس روپے کے لیے نالش جو اس اقرا

۱ [تین سال]۔۔۔

۱۹۰۴ء (پنجاب نمبر ا ب ت ۱۹۰۴ء) اور ایکٹ ہذا کی دفعہ ۲۹ (۱) (ب)۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: ناشریں۔ مسلسل

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

قسم ناشر

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

کے تحت امانت رکھا گیا وہ عند الطلب

واجب الادا ہوگا مع گاہک کے اس روپے

کے جو اس کے بنکار کے پاس بایں طور پر

واجب الادا ہو۔

جبکہ روپیہ ادا کیا جائے۔

۲ [تین سال]۔۔۔

۶۱۔ اس روپے کے لیے ناشر جو مدعا علیہ

کی بجائے ادا کردہ رقم کے لئے مدعی کو

واجب الادا ہو۔

جبکہ روپیہ وصول کیا گیا ہو۔

۲ [تین سال]۔۔۔

۶۲۔ اس روپے کے لیے ناشر جو مدعا علیہ

کی طرف سے مدعی کو ایسے روپے کی

بابت واجب الادا ہو جو مدعی کے استعمال

کے لیے مدعا علیہ نے وصول کیا ہو۔

جبکہ سود واجب الادا ہو جائے۔

۲ [تین سال]۔۔۔

۶۳۔ مدعا علیہ کی طرف سے مدعی کو واجب الادا

روپے پر سود کی واجب الادا رقم کے لیے ناشر۔

جبکہ حساب کتاب لکھا جائے اور اس

۲ [تین سال]۔۔۔

۶۴۔ مدعی جو واجب الادا اس روپے کے لیے

پر مدعا علیہ یا اس کے ایسے کارندے

ناشر جو روپیہ مدعی کو مدعا علیہ سے ان کے

نے دستخط کر دیے ہوں جو اس سلسلے

مابین حساب کتاب کے تصفیہ کے وقت واجب

میں باضابطہ طور پر مجاز کردہ و ما سوائے

الادایا جائے۔

۱۔ آرٹیکل ۵۲ کے تحت دیکھئے صفحہ کے آخر میں لکھی ہوئی عبارت، بالائی۔

۲۔ ایکٹ ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالاشیں۔ مسلسل

میرعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میرعاد سماعت

قسم نالاش

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

جبکہ قرضہ اسی وقت کے اقرار تحریری کی

رو سے جس پر حسب بالا دستخط ہوں کسی

آئندہ وقت پر واجب الادا قرار دے دیا

گیا ہو، اور اس صورت میں جب وہ

آن پہنچے۔

جبکہ قرضہ واجب الادا ہو جائے [

وقت

[۶۴ الف۔ مجموعہ ضبط دیوانی کے آرڈر نمبر

۳۷ کے تحت نالاش۔

جبکہ وہ مصرحہ وقت آجائے یا وہ امر وقوع

[۲ تین سال]۔

۶۵۔ کوئی فعل کسی مصرحہ وقت یا کسی

پذیر ہو جائے۔

مصرحہ امر کے وقوع پذیر ہونے پر

کیے جانے کے نقص عہد کے معاوضہ

THE PAKISTAN CODE کے لیے نالاش۔

بایں طور مصرحہ تاریخ سے۔

[۲ تین سال]۔

۶۶۳۔ مفروضہ کی بنا پر نالاش جب

کہ ادائیگی کے لیے کسی تاریخ کی

صراحت کی گئی ہو۔

۱۔ ۶۴ الف، آرڈیننس (ترمیمی) ضابطہ دیوانی اور میرعاد سماعت، ۱۹۶۱ء (نمبر ۹ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے شامل کیے گئے۔

۲۔ ایکٹ ترمیم و ترمیم، ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۳۔ آرٹیکل ۵۲ کے تحت دیکھئے صفحہ کے آخر میں لکھی ہوئی عبارت، بالائی۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالاشیں۔ مسلسل

قسم نالاش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

۶۷۔ مفرد تمسک کی بنا پر نالاش جب کہ ادائیگی ۲ [تین سال] تمسک کی تکمیل کی تاریخ سے۔

کے لیے کسی مذکورہ تاریخ کی صراحت نہ کی گئی ہو۔

۶۸۔ شرط کے تابع تمسک کی بنا پر نالاش۔ ۲ [تین سال] جب کہ شرط کی خلاف ورزی کی جائے۔

۶۹۔ مبادلہ ہنڈی یا پرونوٹ کی بنا پر نالاش ۲ [تین سال] جبکہ ہنڈی یا نوٹ واجب الادا ہو جائے۔

جو تاریخ کے بعد کسی وقت معین پر واجب الادا ہو۔

۷۰۔ کسی مبادلہ ہنڈی کی بنا پر نالاش جو ۲ [تین سال] جب کہ ہنڈی پیش کی جائے۔

عند المعائنہ یا بعد معائنہ پر واجب الادا

نہ ہو۔ THE PAKISTAN CODE

۷۱۔ مبادلہ ہنڈی کی بنا پر نالاش جس کا ایک ۲ [تین سال] جبکہ وہ ہنڈی مذکورہ مقام پر پیش کی

خاص مقام پر واجب الادا ہونا منظور کر لیا گیا ہو۔

۷۲۔ مبادلہ ہنڈی یا پرونوٹ کی بنا پر نالاش ۲ [تین سال] جبکہ وقت معین گزر جائے۔

۱۔ آرٹیکل ۵۲ کے تحت دیکھئے صفحہ کے آخر میں لکھی ہوئی عبارت، بالائی۔

۲۔ ایکٹ تیسویں و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالاشیں۔ مسلسل

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

قسم نالاش

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

جو بعد معائنہ یا بعد طلب کسی وقت معین

پر واجب الادا ہو۔

۷۳۔ مبادلہ ہنڈی یا پرونوٹ کی بنا پر نالاش [تین سال] ہنڈی یا نوٹ کی تاریخ سے۔

جو عند الطلب واجب الادا ہوا اور اس

کے ساتھ استحقاق نالاش کی ممانعت

کرنے والی یا اسے ملتوی کرنے والی

کوئی تحریر شامل نہ ہو۔

۷۴۔ پروہ نوٹ یا تمسک کی بنا پر نالاش جو [تین سال] اس وقت واجب الادا حصہ کی بابت پہلی

میعاد ادائیگی گزرنے پر اور دیگر حصوں

کی بابت ان کی متعلقہ میعاد ادائیگی

گزرنے پر۔

بالا اقساط واجب الادا ہو۔

THE PAKISTAN CODE

جبکہ قسط کی ادائیگی نہ کی جائے تا وقتیکہ

وصول کنندہ یا معاہدہ اس حکم کے

استفادہ سے دستبردار نہ ہو جائے اور

اس صورت میں جبکہ پھر کوئی ایسی قسط ادا

نہ ہو جس کی بابت مذکورہ دست برداری

نہ کی گئی ہو۔

[تین سال]

۷۵۔ پرونوٹ یا تمسک کی بنا پر نالاش جو

بالا اقساط واجب الادا ہوا اور جس میں

شرط رکھی گئی ہو کہ اگر ایک یا زیادہ

اقساط کی ادائیگی نہ کی جائے تو کل

روپیہ واجب الادا ہوگا۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: ناشریں۔ مسلسل

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

قسم ناشر

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

وصول کنندہ کے حوالے کیے جانے کی
تاریخ سے۔

۲ [تین سال]

۷۶۔ ایسے پرنوت کی بنا پر ناشر جو اس کے
تحریر کرنے والے کی طرف سے کسی

تیسرے شخص کو کسی خاص امر کے وقوع
پذیر ہونے کے بعد وصول کنندہ کے

حوالے کیے جانے کے لیے دیا جائے۔

جبکہ اطلاع دی گئی ہے۔

۲ [تین سال]

۷۷۔ ملک غیر کی انکاری ہنڈی کی بنا پر ناشر

جبکہ احتجاج کیا جا چکا اور اطلاع دے
دی گئی ہو۔

عدم قبولیت کی تاریخ سے۔

۲ [تین سال]

۷۸۔ وصول کنندہ کی طرف سے ایسی مبادلہ

ہنڈی کے لکھنے والے کے خلاف ناشر

جو عدم قبولیت کے باعث مسترد کر دی

گئی ہو۔

THE PAKISTAN CODE

جبکہ قبول کرنے والا ہنڈی کی رقم

۲ [تین سال]

۷۹۔ سہولتی ہنڈی قبول کرنے والے کسی

شخص کی طرف سے نو پسندہ کے خلاف
ناشر۔

ادا کرے۔

جبکہ ہنڈی، نوٹ یا تمسک واجب

۲ [تین سال]

۸۰۔ کسی مبادلہ ہنڈی، پرنوت یا تمسک

کی بنا پر ناشر جس کا اس جگہ صراحتاً
ذکر نہیں کیا گیا۔

الاداد ہو۔

۱۔ آرٹیکل ۵۲ کے تحت دیکھئے صفحہ ۲ کے آخر میں لکھی ہوئی عبارت، بالائی۔

۲۔ ایکٹ تنسیخ و ترمیم، ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۲ و جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
	حصہ ۶	
	تین سال۔ مسلسل	
۸۱۔ ضامن کی طرف سے اصل قرض دار کے خلاف نالش۔	۱ [تین سال]	جبکہ ضامن قرض خواہ کو روپیہ ادا کرے۔
۸۲۔ ضامن کی طرف سے شریک ضمانت کے خلاف نالش۔	۱ [تین سال]	جبکہ ضامن اپنے حصہ سے زیادہ کچھ ادا کرے۔
۸۳۔ کسی دیگر معاہدہ ابرا کی بنا پر نالش۔	۱ [تین سال]	جبکہ مدعی کو فی الواقع نقصان ہوا ہو
۸۴۔ مختار یا وکیل کی طرف سے کسی نالش یا خاص کام کے لیے اپنے خرچہ کے لیے نالش جبکہ اس بات کا کوئی صریح اقرار نہ ہو کہ مذکورہ خرچہ کب ادا کیا جائے گا۔	۱ [تین سال]	نالش یا کام کے اختتام کی تاریخ سے یا (جبکہ مختار یا وکیل مقدمہ یا کام کی پیروی سے مناسب طور پر دست کش ہو جائے) مذکورہ دست کشی کی تاریخ سے۔
۸۵۔ باہمی، عام اور چالو حساب پر واجب الادا بقایا کے لیے نالش جب کہ فریقین کے مابین دو طرفہ مطالبات ہوں۔	۱ [تین سال]	اس سال کے اختتام سے جس میں کہ آخری تسلیم کردہ یا ثابت کردہ مد حساب مندرج ہو۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: اشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد ساعمت میعاد ساعمت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

۲ [تین سال]

۸۶۔ الف۔ ستاویز بیمہ کی بنا پر نالش

جبکہ بیمہ کی رقم بیمہ کنندہ گان کو موت کا ثبوت ملنے پر واجب الادا ہو۔

(ب) دستاویز بیمہ کی بنا پر نالش جب کہ بیمہ کنندہ گان کو نقصان کا ثبوت ملنے پر واجب الادا ہو۔

۸۷۔ بیمہ شدہ شخص کی طرف سے ان اقساط ۲ [تین سال] جبکہ بیمہ کنندہ گان دستاویز بیمہ

کو فسخ کرنا چاہیں۔

بیمہ کی بازیافت کے لیے نالش جو ایسی دستاویز بیمہ کے تحت ادا کیا گیا ہو جو بیمہ کنندہ گان کی مرضی سے قابل فسخ ہو۔

۸۸۔ گماشتہ کے خلاف حساب کی بابت نالش ۲ [تین سال] جبکہ حساب، کارندگی کے دوران

طلب کیا جائے اور اس سے انکار کیا جائے یا جبکہ مذکورہ کوئی مطالبہ نہ کیا

۱۔ قانون بیمہ ۱۹۳۸ء (نمبر ۴ بابت ۱۹۳۸ء) کی دفعہ ۱۲۲ کی رو سے جس طرح قانون (ترمیمی) بیمہ، ۱۹۴۱ء (نمبر ۳ بابت ۱۹۴۱ء) کی

دفعہ ۶۸ کی رو میں ترمیم کی گئی ہے، اصل مد کی جگہ تبدیل کی گئی۔

۲۔ ایکٹ تینخ و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۵۲

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

جائے تو اس وقت تک جبکہ زندگی

ختم ہو۔

ایضاً

[تین سال]

۸۹۔ مالک کی طرف سے اپنے کارندے کے

خلاف ایسے مال منقولہ کیلئے نالش جو

کارندے کو وصول ہوا پورا اور جس کا حساب

اس نے نہ دیا ہو۔

۹۰۔ مالکان کی طرف سے اپنے کارندگان [تین سال]

جبکہ مدعی کو غفلت یا بد اعمالی کا

علم ہو۔

کے خلاف غفلت یا بد اعمالی کی بابت

دیگر نالشیں۔

۹۱۔ ایسی دستاویز کی تہنیک یا انفاس کیلئے نالش [تین سال]

جبکہ وہ امور واقعہ جب سے مدعی کو

دستاویز منسوخ کرانے یا فسخ کرانے

کا استحقاق حاصل ہوا، اسے معلوم

ہوں۔

۹۲۔ جاری شدہ یا رجسٹری شدہ کسی دستاویز کو [تین سال]

جبکہ جاری ہونا یا رجسٹری ہونا مدعی

کو معلوم ہو۔

جعلی قرار دینے کے لیے نالش۔

۹۳۔ کسی ایسی دستاویز کے جعلی قرار [تین سال]

اقدام کی تاریخ سے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

حصہ ۶
تین سال۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

دیے جانے کے لیے نالش جس کو مدعی
کے خلاف نافذ کرنے کا اقدام کیا گیا ہو۔

۹۴۔ ایسی جائداد کے لیے نالش جو مدعی نے [تین سال] جبکہ مدعی صحیح الحواس ہو جائے اور

بحالت جنون منتقل کی ہو۔ اسے اس منتقلی کا علم ہو جائے۔

۹۵۔ فریباً حاصل شدہ ڈگری کے انفساخ [تین سال] جبکہ فریب اس فریق کو معلوم ہو جس

کے لیے یا فریب کی بنا پر دیگر دادرسی کے لیے نالش۔ کو ضرر پہنچا ہو۔

۹۶۔ غلطی کی بنا پر دادرسی کے لیے نالش۔ [تین سال] جبکہ غلطی مدعی کو معلوم ہو۔

۹۷۔ موجودہ بدل کے حساب سے ادا شدہ [تین سال] غیر مکمل مدعی کو معلوم ہو۔

زرقند کے لیے نالش جو بعد میں ناکام
ہو جائے۔

۹۸۔ کسی متوفی امین کی عام جائداد سے [تین سال] امین کی وفات کی تاریخ سے، یا اگر

ایسے نقصان کی تلافی کے لیے نالش جو خیات کے باعث ہوا ہو۔ اس وقت نقصان نہ ہوا ہو تو نقصان ہونے کی تاریخ سے۔

۹۹۔ اس فریق کی طرف سے جس نے کسی [تین سال] اس تاریخ سے جبکہ مدعی نے اپنے

مشترکہ ڈگری کے تحت واجب الادا کل روپیہ یا اپنے حصہ سے زیادہ روپیہ ادا کیا ہو۔ حصہ سے زیادہ روپیہ ادا کیا ہو۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

قسم نالش

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

ہو یا کسی مشترکہ جائیداد میں شریک کی

طرف سے جس نے کل یا اپنے حصہ سے

زیادہ رقم مال گزاری جو اس کے شریک

حصہ داروں پر واجب الادا تھی، ادا کر دی

ہو، حصہ رسدی کی وصولی کے لیے نالش۔

شریک امین کی طرف سے متوفی امین کی

جائیداد سے حصہ رسدی کی وصولی کے

مطالبہ کے نفاذ کے لیے نالش۔

کسی ملاح کی اجرت کے لیے نالش۔

جدول ہذا میں بصورت دیگر صریح حکم نہ ہو۔

کسی ۲ [مسلم] کی طرف سے مہر مجمل کے

لیے نالش۔

انکار کر دیا جائے یا (جبکہ ازدواج

۱۔ ایکٹ تینٹھ و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور فہرست کی رو سے لفظ ”محض“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

حصہ ۲
تین سال۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
کے قیام کے دوران ایسا کوئی مطالبہ
وفات یا طلاق کے باعث ازدواج فسخ
ہو جائے۔

۱۰۴۔ کسی ۲ [مسلم] کی طرف سے مہر موجدل [تین سال] کے لیے نالش۔
جب کہ ازدواج وفات یا طلاق کے
باعث فسخ ہو جائے۔

۱۰۵۔ مرتہن کے وصول کردہ زرفاضل واصلات [تین سال] جبکہ راہن جائداد مرہونہ پر پھر
کی بازیافت کے لیے راہن کی طرف
سے نالش جب کہ زرہن ادا ہو گیا ہو۔

۱۰۶۔ فسخ شدہ شراکت کے حسب اور حصہ منافع [تین سال] تاریخ انفساخ سے۔
کے لیے نالش۔

۱۰۷۔ غیر منقسمہ خاندان کی جگائداد مشترکہ [تین سال] تاریخ ادائیگی سے۔

کے منتظم کی طرف سے اس حصہ رسدی
کے لیے نالش جو اس نے اس جائداد کے
حساب میں ادا کیا ہو۔

۱۰۸۔ پٹہ و ہنیشہ کی طرف سے ان درختوں کی [تین سال] جبکہ درخت کاٹے گئے ہوں۔

مالیت کے لیے نالش جو پٹہ دار نے خلاف
شرائط کاٹ ڈالے ہوں۔

۱۔ ایکٹ تیسویں و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ فرمان صدر ۴ مجریہ ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۲ اور فہرست کی رو سے لفظ ”محمدن“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۶

تین سال۔ مسلسل

۱۰۹۔ مدعی کی ملکیت غیر منقولہ جائداد کے [تین سال] جبکہ منافع وصول کیا گیا ہو۔

منافع کے لیے نالش جو مادعا علیہ نے بے جا طور پر وصول کیا ہو۔

۱۱۰۔ بقایا جات کرایہ کے لیے نالش۔ [تین سال] جبکہ بقایا جات واجب الادا ہوں۔

۱۱۱۔ جائداد غیر منقولہ کے بائع کی طرف [تین سال] اس وقت سے جو بیع کی تکمیل کے لیے مقرر ہوا ہو، یا (جبکہ تکمیل کے لیے مقررہ وقت کے بعد حقیقت تسلیم کی گئی ہو) تسلیم کی تاریخ سے۔

سے غیر ادا شدہ زر ثمن کی ذاتی ادائیگی کے لیے نالش۔

۱۱۲۔ کس قانون موضوعہ یا ایکٹ کے تحت [تین سال] جبکہ مطالبہ واجب الادا ہو۔

رجسٹری شدہ کمپنی کی طرف سے مطالبہ کے لیے نالش۔

۱۱۳۔ خاص تعمیل معاہدہ کے لیے نالش۔ [تین سال] وہ تاریخ جو تعمیل کے لیے مقرر ہو،

یا اگر کوئی ایسی تاریخ مقرر نہ کی گئی ہو تو جبکہ مدعی کو یہ اطلاع ہو کہ تعمیل سے انکار کر دیا گیا ہے۔

۱۱۴۔ تسخیر معاہدہ کے لیے نالش۔ [تین سال] جبکہ وہ واقعات جن سے مدعی کو

معاہدہ منسوخ کرانے کا حق حاصل

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

قسم نالش

حصہ۔ ۶

تین سال مسلسل

ہوا ہو، اسے پہلی بار معلوم ہوں۔

جبکہ معاہدہ کی خلاف ورزی کی جائے،

یا (جبکہ یکے بعد دیگرے خلاف ورزیاں
کی جائیں) جبکہ وہ خلاف ورزی واقع
ہو جس کی بابت نالش دائر کی گئی ہو، یا
(جبکہ خلاف ورزی مسلسل ہو) جبکہ
وہ خلاف ورزی موقوف ہو جائے۔

۱ [تین سال]

۱۱۵۔ کسی ایسے صریحی یا معنوی معاہدہ کی

خلاف ورزی کے معاوضہ کے لیے
نالش جو تحریری اور رجسٹری شدہ نہ ہو
ورجس کا ذکر خاص طور پر اس جگہ نہ
ہوا ہو۔

حصہ۔ ۷۔ چھ سال

جبکہ ایسی نالش کی میعاد سماعت شمار

کی جاتی جو اسی قسم کے غیر رجسٹری شدہ
معاہدہ کی بنا پر دائر کی جاتی۔

۲ [چھ سال]

۱۱۶۔ تحریری رجسٹری شدہ معاہدہ کی خلاف

ورزی کے معاوضہ کے لیے نالش۔

THE PAKISTAN CODE

۱ [چھ سال]

۱۱۷۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (نمبر ۵)

بابت ۱۹۰۸ء) میں تعریف شدہ ملک
غیر کے فیصلے کی بنا پر نالش۔

جبکہ بیان کردہ تہنیت کا مدعی کو علم ہو۔

۱ [چھ سال]

۱۱۸۔ اس قرار کے حصول کے لیے نالش کہ

بیان کردہ تہنیت ناجائز ہے یا فی الحقیقت
کبھی واقع ہی نہیں ہوئی۔

جبکہ پسر منشی کے حقوق میں اس حیثیت

۱ [چھ سال]

۱۱۹۔ اس قرار کے حصول کے لیے نالش کہ

سے مداخلت کی گئی ہو۔

تہنیت جائز ہے۔

جدول اول۔ مسلسل فصل اول: ناشریں۔ مسلسل

قسم ناشر میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

حصہ ۷

چھ سال۔ مسلسل

۱۲۰۔ ایسی ناشر جس کے لیے جدول ہذا [چھ سال] جبکہ ناشر کا حق حاصل ہو۔

میں کہیں اور میعاد سماعت مذکورہ نہیں ہے۔

حصہ ۸۔ بارہ سال

۱۲۱۔ کسی ملکیت سالم میں جو سرکاری مالیت کے لیے نیلام کی گئی ہو یا پٹنی بقایا جات کے لیے نیلام کی گئی ہو یا پٹنی تعلق میں یا دیگر حقیقت قابل نیلام کی گئی ہو، بارہ اور حقیقت ہائے شک کی انفساخ کے لیے ناشر۔

۱۲۲۔ ۲ [پاکستان] میں حاصل کردہ فیصلہ کی بنا [بارہ سال] فیصلہ یا مچلکہ کی تاریخ سے۔

پریا کسی مچلکہ کی بنا پر ناشر۔

۱۲۳۔ مال وصیتی کے لیے یا کسی موصی کی طرف [بارہ سال] جبکہ مال وصیتی یا حصہ واجب الادا سے وصیت کردہ کسی بقایا حصہ کے لیے یا متوفی بلا وصیت کی جائداد کے قابل تقسیم حصہ کے لیے ناشر۔

۱۲۴۔ کسی موروثی منصب کے قبضے کے [بارہ سال] جبکہ مدعا علیہ نے مدعی کے برعکس

۱۔ ایکٹ ترمیم و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے "ایضاً" کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ بابت ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم (نفاذ پذیر از ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء) کی رو سے "صوبوں اور وفاق کے دار الحکومت" کی جگہ تبدیل کیا گیا جو فرمان تطبیق ۱۹۴۹ء کی رو سے "برطانوی ہند" کی جگہ تبدیل کیے گئے تھے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالاشیں۔ مسلسل

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

قسم نالاش

حصہ ۸

بارہ سال۔ مسلسل

کے لیے نالاش۔

اس منصب پر قبضہ کر لیا ہو۔

تشریح:۔ کسی موروثی منصب پر

قبضہ اس صورت میں متصور ہوتا ہے جبکہ

اس کا منافع حسب معمول وصول کیا

جائے، یا (اگر کوئی منافع نہ ہو) جبکہ اس

کے فرائض حسب معمول انجام دیے

جائیں۔

تاریخ انتقال سے۔

[بارہ سال] ۲

کسی ہندو یا [مسلم] عورت کے

۱۲۵۔

حین حیات کسی ایسے ہندو یا [مسلم]

کی طرف سے جو، اگر نالاش دائر کرنے

کی تاریخ پر وہ عورت فوت ہو جاتی تو قبضہ

اراضی کا مستحق ہوتا، اس عورت کے کیے

ہوئے مذکورہ اراضی کے انتقال کو بجز اس

کی حیات میں یا از دواج ثانی تک،

۱۔ فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور فہرست کی رو سے لفظ ”مٹھن“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۲۔ ایکٹ ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

میراد سماعت کب سے شمار ہوگی

میراد سماعت

قسم نالش

حصہ۔ ۸

بارہ سال۔ مسلسل

ثانی تک باطل قرار دیئے جانے کے
لئے نالش۔

۱۲۶۔ کسی ایسے ہندو کی طرف سے جس پر [بارہ سال] جبکہ منتقل الیہ اس جائداد کا قبضہ لے۔

متاکثر کے قانون کا نفاذ ہوتا ہو، اپنے
والد کے لیے ہوئے موروثی جائداد کیا
نقل کی منسوخی کے لیے نالش۔

۱۲۷۔ مشترک خاندانی جائداد سے خارج [بارہ سال] جب کہ مدعی کو اخراج کا علم ہو۔

کردہ شخص کی طرف سے اس میں حصہ
جائداد کے حق کے نفاذ کے لیے نالش۔

۱۲۸۔ کسی ہندو کی طرف سے نان نفقہ کے [بارہ سال] جبکہ بقایا جات واجب الادا ہوں۔

بقایا جات کے لیے نالش۔

۱۲۹۔ کسی ہندو کی طرف سے اپنے نان نفقہ [بارہ سال] جبکہ اس حق کا انکار کیا جائے۔

کے حق کے استقرار کے لیے نالش۔

۱۳۰۔ اراضی بلاگان پر دو بکرہ قبضہ کرنے یا [بارہ سال] جبکہ اراضی پر دو بارہ قبضہ یا اس کی

تشخیص کا حق پہلی بار حاصل ہو۔ اس کی تشخیص کے لیے نالش۔

۱۳۱۔ اس حق کے استقرار کے لیے نالش [بارہ سال] جبکہ اس حق سے فائدہ اٹھانے سے

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالاشیں۔ مسلسل

قسم نالاش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۸

بارہ سال۔ مسلسل

جو ایک مدت معین کے بعد حاصل ہوا
کرتا ہو۔ مدعی کو پہلی مرتبہ انکار کیا جائے۔

۱۳۲۔ جائیداد غیر منقولہ کی قابل اخذ رقم کی

ادائیگی کے لیے نالاش ج۔

۲ [تشریح۔ مدہذا کی اغراض کے لئے۔۔۔

(الف) الاؤنس اور فیس جسے بالترتیب

مالکانہ اور حق کہتے ہیں؛ اور

(ب) کسی زرعی یا دیگر پیداوار کی مالیت

جب کی وصولی کا حق کسی غیر منقولہ

جائیداد پر بار ہونے کی وجہ سے حاصل

ہوا ہو ۳ اور THE PAKISTAN CODE

(ج) دستاویزات حقیقت کی امانتی تحویل سے

رہن کے ذریعے حاصل کردہ پیشگیاں،

ایسی رقم متصور ہوں گی جو جائیداد غیر منقولہ

سے قابل اخذ ہوں۔]

X X X X X X X X ۴

۱۔ ایکٹ تینٹھ و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ قانون (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۷ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۷ء) کی دفعہ ۴ (۱) کی رو سے اصل تشریح کی جگہ تبدیل کی گئی۔

۳۔ ایکٹ ضمنی (ترمیمی) انتقال جائیداد ۱۹۲۹ء (نمبر ۲۱ بابت ۱۹۲۹ء) کی دفعہ ۹ کی رو سے شامل کئے گئے۔

۴۔ آرٹیکل ۱۳۳، قانون (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۹ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۹ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے حذف کی گئی۔

جدول اول۔ مسلسل فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۸

بارہ سال۔ مسلسل

۱۳۴۔ ایسی جائیداد غیر منقولہ کے قبضہ کے حصول [بارہ سال] ۲ [جبکہ مدعی کو منتقلی کا علم ہو۔]

کے لیے نالش جو وقف میں منتقل یا ہبہ کی گئی ہو یا رہن رکھی گئی ہو اور بعد میں امین یا مہر تہن سے کسی قیمتی بدل کے عوض منتقل کی گئی ہو۔

۳ [۱۳۴۔ الف۔ کسی ہندو ۴ [مسلم] یا بدھ مذہبی یا بارہ سال جبکہ مدعی کو منتقلی کا علم ہو۔]

خیراتی وقف پر مشتمل جائیداد غیر منقولہ کے انتقال کے انفساخ کے لیے نالش جو اس کے کسی منتظم نے قیمتی بدل کے عوض کیا ہو۔

۱۳۴۔ ب۔ کسی ہندو ۴ [مسلم] یا بدھ مذہبی یا بارہ سال منتقل کنندہ کی موت، استعفیٰ یا برطرفی سے۔

خیراتی وقف پر مشتمل جائیداد غیر منقولہ کے قبضہ کے حصول کے لیے نالش جو کسی کے عوض منتقل کی گئی ہو۔

THE PAKISTAN CODE

- ۱۔ ایکٹ ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔
- ۲۔ ایکٹ نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۹ء کی دفعہ ۳ کی رو سے ”منتقلی کی تاریخ سے“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔
- ۳۔ آرٹیکل ۱۱۳۴ الف ۱۳۴، ۱۳۴ ج قانون (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۹ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۹ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے شامل کی گئیں۔
- ۴۔ فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۲ اور فہرست کی رو سے لفظ ”محض“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

جدول اول۔ مسلسل فصل اول: ناشریں۔ مسلسل

قسم ناشر میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۸

بارہ سال۔ مسلسل

۱۳۴۔ ج۔ کسی ہندو، ۱[مسلم] یا بدھ مذہبی یا خیراتی وقف بارہ سال

بائع موت، استغنی یا برطرفی سے]

کے منتظم کی طرف سے وقف پر مشتمل ایسی جائیداد منقولہ کے قبضہ کے حصول کے لیے ناشر جو کسی سابقہ منتظم نے قیمتی بدل کے عوض فروخت کر دی ہو۔

۱۳۵۔ مرتہن کی طرف سے جائیداد غیر منقولہ مرہونہ کے [بارہ سال] جبکہ راہن کا حق قبضہ ختم ہو جائے۔

قبضہ کے لیے ناشر جو کسی عدالت میں ۲[جو عدالت عالیہ کے علاوہ ہو] دائر کی گئی ہو۔

۱۳۶۔ نجی بیع کے خریداری غیر منقولہ کے قبضہ کے لیے ناشر جبکہ [بارہ سال] جبکہ بائع پہلی مرتبہ قبضہ کا مستحق ہو۔

بائع تاریخ بیع پر بیدل غل رہا ہو۔

۱۳۷۔ نیلام بہ اجرائے ڈگری کے خریداری کی تعمیل کے لیے مقدمہ [بارہ سال] جبکہ مدیون ڈگری پہلی مرتبہ تحویل کا حقدار ہوا۔

جبکہ تاریخ نیلام پر مدیون ڈگری کی تحویل میں نہ تھا۔

۱۳۸۔ نیلام بہ اجرائے ڈگری کے خریداری کی تعمیل کے لیے مقدمہ جبکہ [بارہ سال] تاریخ جس پر فروخت مکمل ہوئی۔

تاریخ نیلام پر مدیون ڈگری کی تحویل میں نہ تھا۔

۱۳۹۔ مالک زمین کی جانب سے مزارع سے قبضہ لینا۔ [بارہ سال] جب مزارعیت کا تعین ہو جائے۔

۱۴۰۔ بقیہ آدمی کی جانب سے اعادہ کرنے والا [بارہ سال] جب اس کی ملکیت تحویل میں آئے۔

(علاوہ ازین مالک زمین کے) یا ایک بیمہ بالوصیت کرنے والا، غیر منقولہ

املاک کی تحویل کے لیے۔

۱۴۱۔ ہندو یا ۴[مسلم] خاتون کی موت پر جب غیر [بارہ سال] جب خاتون فوت ہو جائے۔

جائیداد کی حقیقت کے لیے اس طرح کا مقدمہ ہندو یا ۴[مسلم] کی طرف سے ہو

۱۔ فرمان صدر نمبر مجریہ ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور فہرست کی رو سے ”محض“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۲۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ بابت ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”جواز روئے فرمان شاہی مقرر نہ ہوئی“ کی جگہ تبدیل کیے گئے (”نفاذ پذیر از ۱۳۱۰۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء)۔

۳۔ ترمیمی و تفسیری ایکٹ ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۴۔ وفاقی فرمان تطبیق، ۱۹۷۵ء آرٹیکل ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”محض“ کے لیے تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالاشیں۔ مسلسل

قسم نالاش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۸

بارہ سال۔ مسلسل

۱۴۲۔ جائداد غیر منقولہ کے قبضہ کے لیے [بارہ سال] تاریخ بیدخلی یا موقوفی قبضہ سے۔

نالاش جب کہ مدعی بحالت قبضہ

جائداد بیدخل کر دیا گیا ہو یا قبضہ

موقوف ہو گیا ہو۔

۱۴۳۔ اسی طرح کی نالاش جب کہ مدعی کسی [بارہ سال] جبکہ ضبطی واقع ہو یا شرط کی خلاف

ورزی کی گئی ہو۔

ضبطی یا کسی شرط کی خلاف ورزی

کی وجہ سے مستحق ہو گیا ہو۔

[XXXXXXXXXXXXX]۲

حصہ ۹

تیس سال

۱۴۵۔ کسی امانت دار یا گرو دار کے خلاف [تیس سال] تاریخ امانت یا گرو سے۔

جائداد منقولہ امانتی یا گرو شدہ کی واپسی

کے لیے نالاش۔

۱۔ ایکٹ ترمیم و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ ایکٹ نمبر ۲ بابت ۱۹۹۵ء کی دفعہ ۲ کی رو سے حذف کر دی گئی۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

میعاد سماعت

قسم نالش

حصہ ۹

تیس سال۔ مسلسل

- ۱۴۶۔ راہن سے جائداد غیر منقولہ مرہونہ کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے مرہن کی طرف سے [عدالت عالیہ] کے رو برو نالش جو اس کے معمولی انتدائی دیوانی اختیار سماعت کے استعمال کے لیے دائر کی جائے۔
- ۱۴۶۔ الف۔ کسی مقامی ہیئت مجاز کے نام سے یا اس کی طرف سے کسی سرکاری سڑک یا شارع عام یا اس کے کسی حصے کے قبضہ کے حصول کے لیے نالش جس سے اسے بے دخل کر دیا گیا ہو یا جس پر اس کا قبضہ موقوف ہو گیا ہو۔
- ۲ [تیس سال] جب زر رہن کی وجہ سے اصل رقم یا اس کے سود پر کوئی بھی حصہ آخری مرتبہ ادا ہوا۔
- ۲ [تیس سال] بیدخلی یا انقطاع کی تاریخ سے۔

THE PAKISTAN CODE

- ۱۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ بابت ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”فرمان شاہی کی رو سے مقررہ عدالت“ کی جگہ تبدیل کیے گئے (نفاذ پذیر ۱۳۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء)۔
- ۲۔ ایکٹ تینٹھ و ترمیم، ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ۔ ۱۰

ساٹھ سال

۱۳۷۔ مرتہن کی طرف سے تکمیل رہن
یا بیع کے لیے نالش۔

۱۳۸۔ کسی مرتہن کے خلاف جائداد غیر
منقولہ کے حصول کے لیے نالش۔

جیکہ حق انفکاک یا حق حصول قبضہ
حاصل ہو جائے؛

نگر شرط یہ ہے کہ انفکاک کے وہ تمام

دعاویٰ جو لوہر بر مایں واقع جائداد

غیر منقولہ کی ایسی دستاویز رہن سے پیدا

ہوئے ہوں جس کی تکمیل یکم مئی ۱۸۶۳ء

سے قبل ہو چکی ہو اس دن سے فوراً قبل

اس صوبے میں نافذ العمل قواعد میعاد

سماعت کے تابع ہوں گے۔



THE PAKISTAN CODE

جدول اول۔ مسلسل
فصل اول: نالشیں۔ مسلسل

قسم نالش میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

حصہ ۱۰

ساٹھ سال۔ مسلسل

۱۴۹۔ ۱ [۲] وفاقی حکومت [یا کسی صوبائی ۵ [ساٹھ سال] جبکہ ایکٹ ہذا کے تحت کسی غیر

حکومت کے نام سے یا ان کی طرف سے کوئی نالش [سے کوئی نالش] سرکاری شخص کی طرف سے دائر کی جانے والی اسی قسم کی نالش

۳ [ماسوائے اسی نالش کے جو ۴ [سپریم کورٹ] کے روبرو اس کے

ابتدائی اختیار سماعت کے استعمال کے

لیے دائر کی جائے



THE PAKISTAN CODE

- ۱۔ اصل الفاظ ”سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہندوئس یا اجلاس کے نام سے یا اس کی طرف سے کوئی نالش“ فرمان تطبیق، ۱۹۳۷ء اور فرمان تطبیق، ۱۹۴۹ء کی رو سے حسب بالا پڑھے جانے کے لیے یکے بعد دیگرے ترمیم کیے گئے۔
- ۲۔ فرمان صدر نمبر ۴ مجریہ ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور فہرست کی رو سے لفظ ”مرکزی حکومت“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔
- ۳۔ قانون (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۳۷ء (نمبر ۱۴) بابت ۱۹۳۷ء کی دفعہ ۲ کی رو سے شامل کیے گئے۔
- ۴۔ فرمان تطبیق ۱۹۶۱ء کی دفعہ ۲ اور جدول کی رو سے ”وفاقی عدالت“ کی جگہ تبدیل کیے گئے (نفاذ پذیر ۲۳ مارچ ۱۹۵۶ء)۔
- ۵۔ ایکٹ تیسخ و ترمیم، ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱) بابت ۱۹۲۳ء کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل فصل دوم: اپیلیں

قسم اپیل	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
۱۵۰۔	مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء	حکم سزا کی تاریخ

(نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کے تحت

سزائے موت کے حکم کے خلاف

اپیل جو کسی عدالت سیشن نے

۱۔ یا عدالت عالیہ نے اپنا ابتدائی

فوجداری اختیار سماعت استعمال

کرتے ہوئے [صادر کیا ہو۔

۲۔ X X X X

۱۵۱۔ اپنے ابتدائی اختیار سماعت کا استعمال

کرتے ہوئے ۳۔ [کسی عدالت عالیہ]

کی جاری کردہ ڈگری یا اس کے صادر

کردہ حکم کے خلاف اپیل۔

THE PAKISTAN CODE

۱۔ ایکٹ ترمیمی ضابطہ فوجداری، ۱۹۴۳ء (نمبر ۲۶ بابت ۱۹۴۳ء) کی دفعہ ۸ سے اضافہ کیے گئے۔

۲۔ مدہ ۱۱۵ الف جو ایکٹ ترمیمی فوجداری قانون، ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۲ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۴۲ کی رو سے شامل کی گئی تھی، ایکٹ (ترک

مرامعات خصوصی) فوجداری قانون، ۱۹۴۹ء (نمبر ۲ بابت ۱۹۵۰ء) کی دفعہ ۲ اور جدول کی رو سے حذف کر دی گئی۔

۳۔ اصل الفاظ ”فورٹ ولیم، مدراس اور بمبئی کے نظام عدالت میں کسی عدالت عالیہ یا عدالت اعلیٰ پنجاب، یالوڑ برما کی عدالت اعلیٰ

ایکٹ ترمیم، ۱۹۳۰ء (نمبر ۸ بابت ۱۹۳۰ء) فرمان تطبیق، ۱۹۳۷ء فرمان تطبیق، ۱۹۴۹ء اور آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ)

مرکزی قوانین، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول (نفاذ پذیر از ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء) کی رو سے حسب بالا پڑھے

جانے کے لیے یکے بعد دیگر ترمیم کیے گئے۔

۴۔ قانون میعاد (ترمیمی) ایکٹ، ۲۰۲۳ء (۲۳ بابت ۲۰۲۳ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے تبدیل کیا گیا۔

جدول اول۔ مسلسل فصل دوم: اپیلیں۔ مسلسل

قسم اپیل	میرجا دسماعت	میرجا دسماعت کب سے شمار ہوگی
۱۵۲۔	مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (نمبر ۵ بابت	اس ڈگری یا حکم کی تاریخ سے جس کے
	۱۹۰۸ء) کے تحت کسی ضلع جج کی عدالت	خلاف اپیل کی گئی ہو۔
	میں اپیل۔	
۱۵۳۔	۱] سپریم کورٹ [میں اپیل کرنے کی	حکم کی تاریخ سے۔
	۲] تیس دن [میں دن [	
	اجازت مسترد کرنے والے کسی ماتحت	
	عدالت کے حکم کے خلاف اس مجموعہ	
	قانون کے تحت کسی عدالت عالیہ میں اپیل۔	
۱۵۴۔	عدالت عالیہ کے علاوہ کسی عدالت میں	اس سزا یا حکم کی تاریخ سے جس کے
	مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (نمبر ۵	خلاف اپیل کی گئی ہو۔
	بابت ۱۸۹۸ء) کے تحت اپیل۔	
۱۵۵۔	بجز ان صورتوں کے جن کا ذکر مدد ۱۵۰ اور	اس سزا یا حکم کی تاریخ سے جس کے
	مدد ۱۵ میں کیا گیا ہے کسی عدالت عالیہ	خلاف اپیل کی گئی ہو۔
	میں مذکورہ قانون کے تحت اپیل۔	
۱۵۶۔	بجز ان صورتوں کے جن کا ذکر مدد ۱۵۱ اور	اس ڈگری یا حکم کی تاریخ سے جس کے
	مدد ۱۵۳ میں کیا گیا ہے کسی عدالت عالیہ میں	خلاف اپیل کی گئی ہو۔
	مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (نمبر ۵ بابت	
	۱۹۰۸ء) کے تحت اپیل۔	

۱۔ فرمان تطبیق، ۱۹۶۱ء کی دفعہ ۲ اور جدول سے کی رو”ملک معظم یا اجلاس کنسل“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔ (نفاذ پیرا ۲۳ مارچ ۱۹۵۶ء)۔
۲۔ ایکٹ ترمیم و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل دوم: اپیلیں۔ مسلسل

قسم اپیل	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
۱۵۷۔ مجبورہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) کے تحت حکم بریت کے خلاف اپیل۔	چھ ماہ	اس حکم کی تاریخ سے جس کے خلاف اپیل کی جائے۔

قسم درخواست	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
۱۵۸۔ قانون ثالثی، ۱۹۴۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۱۹۴۰ء) کے تحت کسی فیصلہ ثالثی کی منسوخی کے لیے یا کسی فیصلہ ثالثی کو غور مکر کے لیے بھیجنے کی بابت درخواست۔	تیس دن	فیصلہ ثالثی شامل مصل کرنے کی اطلاع کی تعمیل کی تاریخ سے۔ [

THE PAKISTAN CODE

۱۔ قانون ثالثی، ۱۹۴۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۱۹۴۰ء) کی دفعہ ۴۹ (۲) اور جدول چہارم کی رو سے (یکم جولائی ۱۹۴۰ء سے) آرٹیکل ۱۵۸ کی جگہ تبدیل کی گئی جس میں قبل ازیں ایکٹ ترمیم، ۱۹۱۹ء (نمبر ۱۸ بابت ۱۹۱۹ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے ترمیم کی گئی تھی۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل سوم: درخواستیں۔ مسلسل

قسم درخواست	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
۱۵۹۔ [مجموعہ ضابطہ دیوانی ۱۹۰۸ء (نمبر ۵) ۳ [دس دن]	۳ [دس دن]	جبکہ سمن کی تعمیل ہو۔
بابت ۱۹۰۸ء) کی دفعہ ۱۲۸ (۲) (و) میں محولہ ۲ [یا حکم نمبر ۳ کے تحت سرسری کارروائی کے تحت کسی مقدمے میں پیش ہونے اور جواب دہی کرنے کی اجازت کے لیے درخواست۔		
۱۶۰۔ اسی مجموعہ قوانین کے تحت نظر ثانی کی کسی درخواست کو سابقہ نمبر پر قائم کرنے کی بابت حکم کے لیے درخواست جو درخواست کی سماعت کے وقت سائل حاضر نہ ہونے کے باعث مسترد کر دی گئی ہو۔	پندرہ دن	جبکہ نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی جائے۔

THE PAKISTAN CODE

- ۱۔ ایکٹ نمبر ۱۰ بابت ۱۹۴۰ء جدول چہارم کی رو سے ”مذکورہ مجموعہ“ کی جگہ تبدیل کیے گئے (نفاذ پذیر از یکم جولائی، ۱۹۴۰ء)۔
- ۲۔ قانون (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۴۵ء (نمبر ۳۰ بابت ۱۹۴۵ء) کی دفعہ ۳ کی رو سے شامل کیے گئے۔
- ۳۔ ایکٹ ترمیم و ترمیم، ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل فصل سوم: درخواستیں۔ مسلسل

قسم درخواست میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
۱۶۱۔ ۱ x عدالت مطالبات خفیفہ ۳ [پندرہ دن] ڈگری یا حکم کی تاریخ سے۔

یا اسی عدالت کے جسے x^2 x x

عدالت مقدمہ خفیفہ کا اختیار سماعت
حاصل ہو، فیصلہ پر نظر ثانی کے لیے

درخواست جب کہ وہ x عدالت خفیفہ کا اختیار

سماعت استعمال کر رہی ہو۔

۱۶۲۔ اپنے ابتدائی اختیار سماعت کا استعمال میں دن ڈگری یا حکم کی تاریخ سے۔

کرنے والی x^4 [عدالت عالیہ] کے فیصلہ

پر نظر ثانی کے لیے درخواست۔



THE PAKISTAN CODE

- ۱۔ لفظ ”صوبائی“ ایکٹ قوانین برار، ۱۹۴۱ء (نمبر ۴ بابت ۱۹۴۱ء) کی دفعہ ۲ اور جدول سوم (نفاذ پذیر از یکم اگست، ۱۹۴۱ء) کی رو سے حذف کر دیا گیا۔
- ۲۔ قوسین اور الفاظ ”ماسوائے عدالت مطالبات خفیفہ پریذیڈنسی“ جو بحوالہ عین ماقبل درج کیے گئے تھے (نفاذ پذیر از یکم اگست، ۱۹۴۱ء) ایکٹ (نظر ثانی اور اعلان) وفاقی قوانین، ۱۹۵۱ء (نمبر ۲۶ بابت ۱۹۵۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول سوم کی رو سے حذف کر دیے گئے۔
- ۳۔ ایکٹ ترمیم ۱۹۴۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۴۳ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔
- ۴۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ بحریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم (نفاذ پذیر از ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء) کی رو سے ”ذیل کی عدالتوں یعنی [عدالت عالیہ مشرقی بنگال، لاہور کی عدالت عالیہ] اور عدالت اعلیٰ سندھ“ کی جگہ تبدیل کیے گئے ایکٹ ترمیم ۱۹۴۷ء (نمبر ۱۰ بابت ۱۹۴۷ء) کی دفعہ ۲ اور جدول اول کی رو سے شامل کیے گئے اصل الفاظ ”فورٹ ولیم، مدارس اور بمبئی کے نظام عدالت میں عدالت ہائے عالیہ یا پنجاب کی عدالت اعلیٰ یا عدالت اعلیٰ لوئر برما“ تھے۔

ایکٹ (ضمنی) عدالت (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جدول اول۔ مسلسل فصل سوم: درخواستیں۔ مسلسل

قسم درخواست	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
X X X X X X X		

۱۶۳۔ مدعی کی طرف سے حاضر عدالت نہ
ہونے یا تعمیل طلب نامہ خرچہ ادا کرنے
یا خرچہ کی ضمانت دینے سے قاصر رہنے
کی بنا پر اخراج مقدمہ کی منسوخی کے حکم
کے لیے درخواست۔



THE PAKISTAN CODE (پچھلے صفحہ سے مسلسل)

ہائے سندھ ۱۹۲۶ء (نمبر ۳۴ بابت ۱۹۲۶ء) کی رو سے جو ایکٹ عدالت ہائے سندھ، ۱۹۲۶ء (بمبئی نمبر ۷ بابت ۱۹۲۶ء) کے آغاز پر نافذ کیا جانے والا تھا، ”بمبئی“ کے بعد ”یعدالت اعلیٰ سندھ“ کے الفاظ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اگرچہ ترمیم ہذا نافذ العمل نہیں ہوئی تھی تاہم ایکٹ نمبر ۲ بابت ۱۹۲۷ء کی دفعہ ۲ اور جدول کی رو سے الفاظ ”اور بمبئی یا عدالت اعلیٰ یا عدالت اعلیٰ لوئر برما“ کی جگہ الفاظ، ”بمبئی لاہور اور رنگون اور عدالت اعلیٰ سندھ“ تبدیل کر دیے گئے تھے۔ ایکٹ (ضمنی) عدالت ہائے سی۔ پی، ۱۹۳۵ء (نمبر ۸ بابت ۱۹۳۵ء) کی دفعہ ۲ اور جدول کی رو سے الفاظ ”لاہور اور رنگون“ کی جگہ الفاظ ”لاہور، رنگون اور ناگپور“ تبدیل کیے گئے تھے، اور لفظ ”رنگون“ فرمان تطبیق، ۱۹۳۷ء کی جگہ الفاظ ”لاہور، رنگون اور ناگپور“ تبدیل کیے گئے تھے، اور لفظ ”رنگون“ فرمان تطبیق، ۱۹۳۷ء کی رو سے حذف کر دیا گیا تھا۔ آخر میں فرمان تطبیق ۱۹۳۹ء کی رو سے ”فورٹ ولیم، مدارس، بمبئی، لاہور اور ناگ پور کے نظام عدالت کی عدالت ہائے عالیہ“ کی جگہ ”مشرقی بنگال کی عدالت عالیہ لاہور“ تبدیل کیے گئے۔

۱۔ آرڈیننس (ترمیمی) میعاد سماعت، ۱۹۶۲ء (نمبر ۲۳ مجریہ ۱۹۶۲ء) کی دفعہ ۵ کی رو سے شامل کردہ مد ۶۲ الف قانون (ترمیمی) میعاد سماعت، ۱۹۶۵ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۶۵ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے حذف کر دی گئی ہے۔

جدول اول۔ مسلسل فصل سوم: درخواستیں۔ مسلسل

قسم درخواست	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
۱۶۴۔ کسی مدعا عالیہ کی طرف سے یکطرفہ	۱ [تیس دن]	تاریخ ڈگری سے یا جبکہ طلب نامہ
ڈگری کی منسوخی کے حکم کے لیے درخواست۔		باضابطہ طور پر تعمیل نہ ہوا ہو تو جبکہ سائل کو ڈگری کا علم ہو۔
۱۶۵۔ جائیداد غیر منقولہ سے بیدخل کیے جانے والے ڈگری دار یا خریدار نیلام بہ اجرائے ڈگری کو قبضہ دلانے جانے کے حق پر اعتراض کرنے والے شخص کی طرف سے مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) کے تحت درخواست۔	۱ [تیس دن]	تاریخ بے دخلی سے۔
۱۶۶۔ اسی مجموعہ قانون کے تحت کسی نیلام بہ اجرائے ڈگری کی منسوخی کے لیے درخواست	۱ [تیس دن]	نیلام کی تاریخ سے۔
۲ [بشمول کسی ایسی درخواست کے جو مدیون ڈگری دار داخل کرے]۔		

THE PAKISTAN CODE

۱۔ ایکٹ ترمیم و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔
۲۔ قانون (ترمیمی) میعاد سماعت ہند، ۱۹۲۷ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۷ء) کی دفعہ ۲ (۲) کی رو سے شامل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل سوم: درخواستیں۔ مسلسل

قسم درخواست	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
۱۶۷۔ ایسی جائیداد اور غیر منقولہ کی حوالگی	۲ [تیس دن]	میں رکاوٹ یا مزاحمت کی درخواست جس کی ڈگری ہوئی ہو یا جو بر بنائے اجرائے ڈگری نیلام ہوئی ہو۔
۱۶۸۔ ایسی اپیل کے دوبارہ داخل کیے جانے کی اجازت کے لیے درخواست جو عدم پیروی کی وجہ سے خارج کر دی گئی ہو۔	۲ [تیس دن]	خارج ہونے کی تاریخ سے۔
۱۶۹۔ ایسی اپیل کی دوبارہ سماعت کے لیے درخواست جس کی سماعت یک طرفہ ہوئی ہو۔	۲ [تیس دن]	تاریخ ڈگری سے جس کی اپیل ہو یا جب کہ اپیل کی اطلاع کی تعمیل باضابطہ طور پر نہ ہوئی ہو تو اس وقت سے جبکہ سائل کو ڈگری کا علم ہو۔
۱۷۰۔ بحیثیت مفلس اپیل کرنے کی اجازت کے لیے درخواست۔	۲ [تیس دن]	اس ڈگری کی تاریخ سے جس کے خلاف اپیل کی گئی ہو۔
۱۷۱۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) کے تحت کسی متوفی یا مدعا عالیہ کے قانون نمائندے کی	۲ [ساٹھ دن]	۱ [حکم یا فیصلے] کی تاریخ سے۔

۱۔ آرڈیننس نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۷۲ء کی دفعہ ۱۲ اور جدول کی رو سے تبدیل کیے گئے۔

۲۔ ایکٹ تینٹھ و ترمیم ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی دفعہ ۱۲ اور جدول اول کی رو سے "ایضاً" کی جگہ تبدیل کئے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل سوم: درخواستیں۔ مسلسل

قسم درخواست میعاد سماعت میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی

طرف سے اس کی غیر حاضری میں دیے
گئے یا صادر کیے گئے کسی حکم یا فیصلے کو منسوخ
کرنے کے لیے درخواست۔

۱۷۲۔ اسی مجموعہ قوانین کے تحت کسی دیوالیہ [ساٹھ دن] حکم اخراج کی تاریخ۔

مدعی یا اپیل گزار کے منتقل الیہ یا وصول
کنندہ کی طرف سے کسی نالاش یا اپیل
کے اخراج کی منسوخی کے حکم کے لیے
درخواست۔

۱۷۳۔ ماسوائے مد ۱۶۱ اور مد ۱۶۲ میں مذکورہ نوے دن ڈگری یا حکم کی تاریخ سے۔

صورتوں کے فیصلہ پر نظر ثانی کے لیے
درخواست۔

۱۷۴۔ اسی مجموعہ قوانین کے تحت یہ وجہ ظاہر [نوے دن] جبکہ ادائیگی یا تسویہ کیا گیا ہو۔

کرنے کی نسبت اجرائے نوٹس کے لیے
درخواست کہ کس بنا پر کسی ڈگری کے تحت
واجب الادا رقم کی عدالت سے باہر ادائیگی
کو یا کسی تسویہ ڈگری ۷ جو بطور مصدقہ درج
نہ کیا جائے۔

۱۷۵۔ کسی ڈگری کی رقم بالا اقساط ادا کرنے کے چھ ماہ ڈگری کی تاریخ سے۔

لیے درخواست۔

جدول اول: مسلسل
فصل سوم: درخواستیں۔ مسلسل

قسم درخواست	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
۱۷۶۔ اسی مجموعہ قوانین کے تحت متوفی مدعی یا	۱ [نوے دن]	متوفی مدعی یا اپیل گزار کی تاریخ وفات سے۔
متوفی اپیل گزار کے قائم مقام قانونی		
کوفریق بنانے کے لیے درخواست۔		
۱۷۷۔ اسی مجموعہ قوانین کے تحت متوفی مدعا	۱ [نوے دن]	متوفی مدعا علیہ یا مسئول الیہ کی تاریخ وفات سے۔
عالیہ یا متوفی مسئول الیہ کے قائم		
مقام قانونی کوفریق بنانے کے لیے		
درخواست۔		
۱۷۸۔ قانون ثالثی، ۱۹۴۰ء (نمبر ۱۰ بابت	۲ [نوے دن]	فیصلہ ثالثی صادر کیے جانے کے نوٹس کی تعمیل کی تاریخ]
۱۹۴۰ء) کے تحت کوئی فیصلہ ثالثی		
عدالت میں داخل کرنے کے لیے		
درخواست۔		
۱۷۹۔ اس شخص کی طرف سے جو ۳ [مجموعہ	۱ [نوے دن]	اس ڈگری کی تاریخ سے جس کے خلاف اپیل کی گئی ہو۔
ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (نمبر ۵ بابت		

- ۱۔ قانون (ترمیمی) میعاد سماعت ہند اور مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۴۰ء (نمبر ۲۶ بابت ۱۹۲۰ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔
 - ۲۔ ترمیمی و ترمیمی ایکٹ ۱۹۲۳ء (۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی رو سے ایضاً شامل کیا گیا۔
 - ۳۔ قانون ثالثی، ۱۹۴۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۱۹۴۰ء) کی جدول چہارم کی رو سے اصل مد ۸ کی جگہ تبدیل کی گئی۔
- (نفاذ پذیر از یکم جولائی، ۱۹۴۰ء)۔

جدول اول۔ مسلسل
فصل سوم: درخواستیں۔ مسلسل

قسم درخواست میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
(نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) کے تحت ۱ [سپریم کورٹ]

میں اپیل کرنا چاہتا ہو، اجازت اپیل کے
لیے درخواست۔

۱۸۰۔ نیلام بہ اجرائے ڈگری پر جائیداد غیر تین سال جب کہ نیلام قطعی ہو جائے۔

منقولہ کے خریدار کی طرف سے حوالگی
قبضہ کے لئے درخواست۔

۱۸۱۔ ایسی درخواستیں جن کے لئے جدول ہذا ۲ [تین سال] جبکہ درخواست دینے کا حق حاصل ہو۔

میں کہیں اور یا مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء
(نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) کی دفعہ ۴۸ کی رو
سے کوئی میعاد سماعت مقرر نہ کی گئی ہو۔

۱۸۲۔ ۳ x x x x x جبکہ فیصلہ، ڈگری یا حکم کے نفاذ ۴ [چھ سال]

۱۸۳۔ اپنا معمولی ابتدائی دیوانی اختیار سماعت

- ۱۔ فرمان تطبیق، ۱۹۶۱ء کی دفعہ ۱۲ اور جدول کی رو سے ”ملک معظم با اجلاس کونسل“ کی جگہ تبدیل کیے گئے (نفاذ پذیر از ۲۳ مارچ، ۱۹۵۶ء)
- ۲۔ ایکٹ تیشخ و ترمیم، ۱۹۲۳ء (نمبر ۱۱ بابت ۱۹۲۳ء) کی رو سے ”ایضاً“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔
- ۳۔ قانون اصلاحات آرڈیننس ۱۹۷۲ء (۱۲ مجریہ ۱۹۷۲ء) کی دفعہ ۲ اور جدول کی رو سے آرٹیکل ۱۸۲ کو حذف کر دیا گیا جسے قبل ازیں آرڈیننس ۲۳ مجریہ ۱۹۶۲ء کی دفعہ ۵، کی رو سے ترمیم کیا گیا تھا۔
- ۴۔ آرڈیننس نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۷۲ء کی دفعہ ۲ اور جدول کی رو سے لفظ ”بارہ“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

جدول اول۔ مسلسل فصل سوم: درخواستیں۔ مسلسل

قسم درخواست	میعاد سماعت	میعاد سماعت کب سے شمار ہوگی
استعمال کرنے والی کسی ^۱ [عدالت عالیہ]		کا موجودہ حق کسی ایسے شخص کو حاصل ہو۔ جو اس حق کو داگرزا کر سکے: مگر
کے کسی فیصلہ، ڈگری یا حکم یا ^۲ [سپریم کورٹ] کے کسی حکم کے نفاذ کے لیے درخواست۔		شرط یہ ہے کہ جب فیصلہ ڈگری یا حکم کی تجدید کی گئی ہو یا سا کے ذریعہ حاصل شدہ اصل زر کا کوئی حصہ یا ساقم پر کچھ سودا کر دیا گیا ہو یا مذکورہ اصل زر یا سودا کرنے کے ذمہ دار شخص یا اس کے کارندے کی طرف سے اس کے مستحق شخص یا اس کے کارندے کو دستخط شدہ تحریری اقرار استحقاق دیا گیا ہو تو بارہ سال کا شمار مذکورہ تجدید رواں گئی یا اقرار تاریخ سے یا آخری تجدید یا ادائیگی یا اقرار کی تاریخ سے، جیسی بھی صورت ہو، ہوگا۔

- ۱۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”فرمان شاہی کی رو سے مقررہ عدالت“ کی جگہ تبدیل کیے گئے (نفاذ پذیر از ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء)۔
- ۲۔ فرمان تطبیق، ۱۹۶۱ء کی دفعہ ۱۲ اور جدول کی رو سے ”ملک معظم با اجلاس کونسل“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔ (نفاذ پذیر از ۲۳ مارچ ۱۹۵۶ء)۔

جدول دوم۔ [دفعہ ۱ میں محولہ علاقہ جات] ایکٹ تہذیب و ترمیم، ۱۹۳۰ء (نمبر ۸ بابت ۱۹۳۰ء) کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے منسوخ کی گئی۔

جدول سوم۔ [منسوخ شدہ قوانین] ایکٹ تہذیب و ترمیم ثانی، ۱۹۱۴ء (نمبر ۷ بابت ۱۹۱۴ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے منسوخ کی گئی۔



THE PAKISTAN CODE